لُمْعَةُ الْفِقْهِ

على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه

تأليف
حسن معلِّم داود حاج محمد

دار الحديث والسنة
مقديشو - الصومال

الإصدار الثاني ١٤٤٢هـ

دار الحديث والسنة

مقديشو – الصومال

مُقَدِّمَةٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّاعِي إِلَى طَاعَتِهِ، وَالْمُوَفِّقِ لِهِدَايَتِهِ، الَّذِي أَمَرَ عِبَادَهُ بِعِبَادَتِهِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ أَحْكَامَ شَرِيعَتِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحَابَتِهِ، وَعَلَى كُلِّ تَابِعٍ لِسُنَّتِهِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ الْبَشَرَ؛ لِيَعْرِفُوهُ وَيَعْبُدُوهُ، وَأَعْطَاهُمُ الْعَقْلَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ؛ لِيُدْرِكُوا مَا خُلِقُوا لَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ؛ لِيَسْلُكُوا طَرِيقَ صَلَاحِهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ، وَسَبِيلَ سَعَادَتِهِمْ فِي أُخْرَاهُمْ.

وَالتَّفَقُّهُ فِي دِينِ اللهِ هُوَ الطَّرِيقُ لِلْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ بِشَرْعِ اللهِ؛ فَلَا عَمَلَ إِلَّا بِعِلْمٍ، وَلَا عِلْمَ إِلَّا بِتَعَلُّمٍ.

وعِلْمُ الْفِقْهِ مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ، لِافْتِقَارِ كُلِّ النَّاسِ إِلَيْهِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ؛ لِبَيَانِهِ أَحْكَامَ اللهِ فِي أَفْعَالِهِمْ فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِمْ وَحَالَاتِهِمْ.

وَهَذَا كِتَابٌ جَمَعْتُ فِيهِ صَمِيمَ الْفِقْهِ؛ لِيَكُونَ بُلْغَةً لِلْمُتَفَقِّهِ، سَهَّلْتُ أَلْفَاظَهُ وَوَضَّحْتُ أَقْسَامَهُ.

وَالْقَصْدُ مِنْهُ: ضَبْطُ تَنَاسُبِ الْفُصُولِ، وَفَهْمُ الْمَسَائِلِ الْأُصُولِ.

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَاتِبَهُ وَقَارِئَهُ وَحَافِظَهُ.



❖ الرُّبْعُ الْأَوَّلُ: الْعِبَادَاتُ ❖

عِلْمُ الْفِقْهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، وَهِيَ:

١- الْعِبَادَاتُ.

٢- وَالْمُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ.

٣- وَالْمُعَامَلَاتُ الْأُسْرِيَّةُ.

٤- وَالْجِنَايَاتُ.

وَرُتِّبَتْ عَلَى حَسَبِ أَهَمِّيَّتِهَا وَكَثْرَةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا.

وَأَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ.

الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: الصَّلَاةُ

هِيَ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِنِيَّةٍ.

وَفِي الْكِتَابِ بَابَانِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ

وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: مُقَدِّمَاتُ الطَّهَارَةِ

الطَّهَارَةُ: زَوَالُ الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْحَدَثِ أَوِ النَّجَسِ.

وَمَقَاصِدُ الطَّهَارَةِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: الْوُضُوءُ، وَالْغُسْلُ، وَالتَّيَمُّمُ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ.

وَوَسَائِلُهَا أَرْبَعٌ، وَهِيَ: الْمَاءُ، وَالتُّرَابُ، وَالدَّابِغُ، وَآلَةُ الِاسْتِجْمَارِ.

وَوَسَائِلُ وَسَائِلِهَا ثِنْتَانِ، وَهُمَا: الْآنِيَةُ، وَالِاجْتِهَادُ.

فَالْمَاءُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَقْصِدِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ.

وَالتُّرَابُ فِي مَقْصِدِ التَّيَمُّمِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ.

وَالدَّابِغُ وَآلَةُ الِاسْتِجْمَارِ فِي نَجَاسَةٍ خَاصَّةٍ.

وَالْمَاءُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

١- طَهُورٌ؛ وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ.

٢- وَطَاهِرٌ؛ وَهُوَ الْمُتَغَيِّرُ كَثِيرًا بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ وَهُوَ قَلِيلٌ.

٣- وَمُتَنَجِّسٌ؛ وَهُوَ مَا غَيَّرَتْهُ نَجَاسَةٌ أَوْ أَصَابَتْهُ وَهُوَ قَلِيلٌ.

وَالتُّرَابُ يَنْقَسِمُ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا.

وَالدَّابِغُ: كُلُّ حِرِّيفٍ يَنْزِعُ رُطُوبَةَ الْجِلْدِ بِحَيْثُ لَا تَعُودُ عُفُونَتُهُ.

وَآلَةُ الِاسْتِجْمَارِ: كُلُّ جَامِدٍ جَافٍّ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ، كَحَجَرٍ وَحَشِيشٍ

وَثَوْبٍ وَوَرَقٍ.

وَالْأَوَانِي: يُسْتَعْمَلُ مِنْهَا كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

وَالِاجْتِهَادُ: يَكُونُ عِنْدَ اشْتِبَاهِ مَاءٍ طَهُورٍ بِمُتَنَجِّسٍ فَيَسْتَعْمِلُ مَا ظَنَّهُ الطَّهُورَ، وَعِنْدَ اشْتِبَاهِ مَاءٍ طَهُورٍ بِطَاهِرٍ فَيَسْتَعْمِلُهُمَا.



الْفَصْلُ الثَّانِي: الْوُضُوءُ

فُرُوضُهُ سِتَّةٌ، وَهِيَ:

١- النِّيَّةُ.

٢- وَغَسْلُ الْوَجْهِ كُلِّهِ.

٣- وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ.

٤- وَمَسْحُ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ.

٥- وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ.

٦- وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ.

وَمُوجِبُهُ: الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ إِلَّا مَنِيَّهُ.

٢- وَزَوَالُ الْعَقْلِ إِلَّا بِنَوْمِ مَنْ مَكَّنَ مَقْعَدَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ.

٣- وَتَلَاقِي بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَبِيرَيْنِ لَا مَحْرَمِيَّةَ بَيْنَهُمَا.

٤- وَمَسُّ قُبُلِ آدَمِيٍّ أَوْ دُبُرِهِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ.

وَشُرُوطُهُ تِسْعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْإِسْلَامُ.

٢- وَالتَّمْيِيزُ.

٣- وَجَرْيُ مَاءٍ طَهُورٍ عَلَى عُضْوٍ مَغْسُولٍ.

٤- وَأَلَّا يَكُونَ عَلَى الْعُضْوِ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ.
٥- وَأَلَّا يَكُونَ عَلَيْهُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ.
٦- وَأَلَّا تَكُونَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ.
٧- وَعَدَمُ مُنَافٍ كَحَيْضٍ.
٨- وَأَلَّا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْهُ نَفْلًا.
٩- وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِدَائِمِ الْحَدَثِ.

وَسُنَنُهُ كَثِيرَةٌ، مِنهَا:

١- الِاسْتِيَاكُ عَرْضًا فِي الْأَسْنَانِ وَطُولًا فِي اللِّسَانِ.
٢- وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلَهُ.
٣- وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ.
٤-٥- وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ.
٦- وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِمُفْطِرٍ.
٧- وَمَسْحُ الْمَأْقَيْنِ.
٨- وَالتَّثْلِيثُ فِي الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ.
٩- وَمَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ.
١٠- وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ.
١١- وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ.
١٢- وَتَخْلِيلُ الشَّعَرِ الْكَثِيفِ.
١٣-١٤- وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ.
١٥- وَالْمُوَالَاةُ، وَتَجِبُ عَلَى دَائِمِ الْحَدَثِ.
١٦- وَالذِّكْرُ الْمَشْهُورُ عَقِبَهُ، وَهُوَ «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ

الْمُتَطَهِّرِينَ».

١٧- وَتَجْدِيدُهُ بَعْدَ صَلَاةٍ.

وَمَكْرُوهَاتُهُ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ.

٢- وَالتَّقْتِيرُ فِيهِ.

٣- وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ.

٤- وَتَقْدِيمُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى.

٥- وَمُبَالَغَةُ الصَّائِمِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ أَوِ الْمَضْمَضَةِ.

وَالْمُفْتَقِرُ إِلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- الصَّلَاةُ فَرْضًا وَنَفْلًا.

٢- وَالطَّوَافُ فَرْضًا وَنَفْلًا.

٣- وَمَسُّ الْمُصْحَفِ.

٤- وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْغُسْلُ

فُرُوضُهُ اثْنَانِ، وَهُمَا:

١- النِّيَّةُ.

٢- وَتَعْمِيمُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ شَعَرًا وَبَشَرًا.

وَمُوجِبُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- مَوْتُ مُسْلِمٍ غَيْرِ شَهِيدٍ.

٢- وَانْقِطَاعُ الْحَيْضِ.

٣- وَانْقِطَاعُ النِّفَاسِ.

٤- وَوِلَادَةٌ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ بِلَا رُطُوبَةٍ.

٥- وَجَنَابَةٌ بِدُخُولِ الْحَشَفَةِ فَرْجًا، وَبِخُرُوجِ مَنِيِّهِ.

وَشُرُوطُهُ كَشُرُوطِ الْوُضُوءِ[1].

وَسُنَنُهُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- إِزَالَةُ الْقَذَرِ.

٢- ثُمَّ الْوُضُوءُ.

٣- ثُمَّ تَعَهُّدُ الْمَعَاطِفِ.

٤- ثُمَّ تَخْلِيلُ شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ.

٥- ثُمَّ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ، ثُمَّ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ.

٦- وَدَلْكُ الْجَسَدِ.

٧- وَالتَّثْلِيثُ فِي الْغَسْلِ وَالدَّلْكِ.

٨- وَالْمُوَالَاةُ، وَتَجِبُ عَلَى دَائِمِ الْحَدَثِ.

٩- وَإِتْبَاعُ غَيْرِ الْمُحِدَّةِ أَثَرَ حَيْضٍ مِسْكًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَطِيبًا آخَرَ.

وَالْمُفْتَقِرُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَابَةِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ.

٢- وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ.

٣- وَقِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ بِقَصْدِهِ.

وَمَكْرُوهَاتُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ.

٢- وَالتَّقْتِيرُ فِيهِ.

٣- وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ.

---

(١) ويُفسَّر الحدث الدائم هنا بسلس المني واستحاضة المتحيرة.

٤- وَتَرْكُ التَّرْتِيبِ.

وعَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- تَمَامُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

٢- وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ لِتِسْعِ سِنِينَ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

٣- وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ.



الْفَصْلُ الرَّابِعُ: التَّيَمُّمُ

فُرُوضُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَيْهِ.

٢- وَمَسْحُ الْوَجْهِ كُلِّهِ.

٣- وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ.

٤- وَتَقْدِيمُ الْوَجْهِ عَلَى الْيَدَيْنِ.

وَشُرُوطُهُ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- أَنْ يَكُونَ بِالتُّرَابِ، وَلَوْ بِغُبَارِهِ.

٢- وَأَنْ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ أَوَّلًا.

٣- وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ أَوَّلًا.

٤- وَأَنْ يَعْلَمَ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ.

٥- وَأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ.

وَسَبَبُهُ: الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- فَقْدُ الْمَاءِ بَعْدَ طَلَبِهِ.

٢- وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ مَآلًا.

٣- وَالْخَوْفُ مِنْ مَحْذُورٍ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، كَذَهَابِ نَفْسٍ أَوْ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ،

وَمَرَضٍ.

وَالْمُفْتَقِرُ إِلَيْهِ: مَا افْتَقَرَ إِلَى وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ؛ فَهُوَ بَدَلٌ عَنْهُمَا.

وَسُنَنُهُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- تَقْدِيمُ الْيُمْنَى وَأَعْلَى الْوَجْهِ.

٢- وَتَخْفِيفُ الْغُبَارِ.

٣- وَالْمُوَالَاةُ.

٤- وَتَفْرِيقُ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الضَّرْبِ.

٥- وَنَزْعُ الْخَاتَمِ فِي الضَّرْبَةِ الْأُولَى، وَيَجِبُ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الْمَسْحِ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ

الْأَعْيَانُ قِسْمَانِ: حَيَوَانٌ، وَغَيْرُهُ.

فَغَيْرُ الْحَيَوَانِ كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلَّا الْمُسْكِرَ الْمَائِعَ.

وَالْحَيَوَانُ الْحَيُّ كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلَّا ثَلَاثَةً: الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا.

وَمَيْتَةُ الْحَيَوَانِ كُلِّهَا نَجِسَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً: السَّمَكُ، وَالْجَرَادُ، وَالْآدَمِيُّ.

وَالْجُزْءُ الْبَائِنُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً، إِلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ فَطَاهِرٌ.

وَمِنَ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ: الْبَوْلُ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالْقَيْءُ.

وَالنَّجَاسَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: **نَجَاسَةٌ مُغَلَّظَةٌ**، وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، فَتُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ، وَتَحْصُلُ الْأُولَى بِزَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ.

الثَّانِي: **نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ**، وَهِيَ بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَمْ يَبْلُغْ حَوْلَيْنِ، فَيَكْفِي نَضْحُهَا بِالْمَاءِ، بِأَنْ يَعُمَّ الْمَاءُ الْمَحَلَّ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ مِنْهُ.

الثَّالِثُ: نَجَاسَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ، وَهِيَ بَاقِي النَّجَاسَاتِ، وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١- **عَيْنِيَّةٌ**، وَهِيَ الَّتِي يُوجَدُ لَهَا طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ، فَيَجِبُ غَسْلُهَا حَتَّى تَزُولَ صِفَاتُهَا إِلَّا مَا عَسُرَ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ.

٢- **وَحُكْمِيَّةٌ**، وَهِيَ الَّتِي لَا يُوجَدُ لَهَا طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ، فَيَكْفِي جَرْيُ الْمَاءِ عَلَيْهَا.

وَيَطْهُرُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ بِالْمُكَاثَرَةِ، وَالْكَثِيرُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ.

وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ غَيْرُ الْمَاءِ تَعَذَّرَ تَطْهِيرُهُ.

❀ ❀ ❀

فَرْعٌ: فِي الِاسْتِنْجَاءِ

يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ مُلَوِّثَةٍ خَارِجَةٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، مُعْتَادَةً كَانَتْ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، أَوْ نَادِرَةً كَالدَّمِ وَالْمَذْيِ.

وَالْأَصْلُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ، وَيَجُوزُ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ.

وَمِنْ آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

١- تَقْدِيمُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى فِي الدُّخُولِ، وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوجِ.

٢- وَإِعْدَادُ الْمَاءِ أَوْ بَدَلِهِ قَبْلَ الْجُلُوسِ.

٣- وَتَرْكُ اسْتِصْحَابِ شَيْءٍ عَلَيْهِ ذِكْرُ اللهِ وَنَحْوُهُ.

٤- وَالِاسْتِبْرَاءُ مِنَ الْبَوْلِ[1].

٥- وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ الدُّخُولِ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». وَعِنْدَ الْخُرُوجِ: «غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي».

---

(١) فهو سنة، لكن يجب إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء إن لم يفعل الاستبراء.

وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارُهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْمِرْحَاضِ، وَيَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الصَّحْرَاءِ بِدُونِ سَاتِرٍ.

وَيُكْرَهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ، وَإِمْسَاكُ الذَّكَرِ بِهَا، فَإِنْ كَانَ مُسْتَجْمِرًا أَخَذَ الْحَجَرَ بِيَمِينِهِ، وَحَرَّكَ ذَكَرَهُ بِيَسَارِهِ.

الْبَابُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الصَّلَاةِ

وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ

يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ خَالٍ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ، خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَهِيَ:

١- الظُّهْرُ، وَأَوَّلُ وَقْتِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ، وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ.

٢- ثُمَّ الْعَصْرُ، وَآخِرُ وَقْتِهِ غُرُوبُ الشَّمْسِ.

٣- ثُمَّ الْمَغْرِبُ، وَآخِرُ وَقْتِهِ غُرُوبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ.

٤- ثُمَّ الْعِشَاءُ، وَآخِرُ وَقْتِهِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ.

٥- ثُمَّ الصُّبْحُ، وَآخِرُ وَقْتِهِ طُلُوعُ الشَّمْسِ.

وَتَكُونُ الصَّلَاةُ أَدَاءً بِفِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ.

وَيُسَنُّ الْأَذَانُ؛ وَوَقْتُهُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَذَانَ الْفَجْرِ.

وَتُسَنُّ الْإِقَامَةُ؛ وَوَقْتُهَا عِنْدَ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ.

وَشَرْطُ الْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ: الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالذُّكُورَةُ[1].

الْفَصْلُ الثَّانِي: أَرْكَانُ الصَّلَاةِ وَأَبْعَاضُهَا وَهَيْئَاتُهَا

أَرْكَانُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ، خَمْسَةٌ قَوْلِيَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ فِعْلِيَّةٌ، وَوَاحِدٌ قَلْبِيٌّ، وَهِيَ:

١- النِّيَّةُ.

٢- وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ.

٣- وَالْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ فِي الْفَرْضِ.

---

(١) لكن لا تُشترط الذكورة في الأذان والإقامة الخاصَّين للنساء.

٤- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ كُلِّهَا.

٥- وَالرُّكُوعُ، بِأَنْ يَنْحَنِيَ بِحَيثُ تَنَالُ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ.

٦- وَالِاعْتِدَالُ، بِأَنْ يَعُودَ إِلَى حَالِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

٧- وَالسُّجُودُ مَرَّتَيْنِ، بِأَنْ يُبَاشِرَ بِبَعْضِ جَبْهَتِهِ مُصَلَّاهُ، مَعَ وَضْعِ جُزْءٍ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ.

٨- وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

٩- وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي الْأَفْعَالِ.

١٠- وَالْقُعُودُ الْأَخِيرُ.

١١- وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ.

١٢- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ.

١٣- وَالسَّلَامُ.

١٤- وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَفْعَالِ.

وَأَبْعَاضُهَا سِتَّةٌ، وَهِيَ:

١- التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ.

٢- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ.

٣- وَالْقُعُودُ لَهُمَا.

٤- وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ.

٥- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ.

٦- وَالْقِيَامُ لَهُمَا.

وَهَيْئَاتُهَا كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَالْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.

٢- وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ تَحْتَ الصَّدْرِ مَعَ قَبْضِ الْيُسْرَى بِكَفِّ الْيُمْنَى.

٣- وَالنَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ.

٤- وَقِرَاءَةُ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.

٥- وَالتَّعَوُّذُ سِرًّا قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

٦- وَالتَّأْمِينُ بَعْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ مَعَ الْجَهْرِ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ.

٧- وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ.

٨- وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

٩- وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَالْجُمْعَةِ وَأُولَيَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْخُسُوفِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ بَعْدَهَا، وَالْإِسْرَارُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

١٠- وَقِرَاءَةُ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْمَغْرِبِ، وَطِوَالِهِ فِي الصُّبْحِ، وَفِي الظُّهْرِ بِقَرِيبٍ مِنْهُ، وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ، وَفِي أُولَى صُبْحِ الْجُمْعَةِ {آلم تنزيل}، وَفِي الثَّانِيَةِ {هل أتى}.

١١- وَالتَّكْبِيرُ لِلِانتِقَالِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مَعَ مَدِّهِ إِلَى الرُّكْنِ بَعْدَهُ، إِلَّا فِي الِاعْتِدَالِ فَيَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

١٢- وَمَدُّ الظَّهْرِ وَالْعُنُقِ فِي الرُّكُوعِ مَعَ أَخْذِ الرُّكْبَتَيْنِ بِالرَّاحَتَيْنِ.

١٣- وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ.

١٤- وَقَوْلُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ» فِي الرُّكُوعِ، وَ«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ» فِي السُّجُودِ.

١٥- وَوَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ ثُمَّ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ.

١٦- وَمُجَافَاةُ الرَّجُلِ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

١٧- وَوَضْعُ الْكَفَّيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ فِي السُّجُودِ.

١٨- وَضَمُّ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ مَنْشُورَةً إِلَى الْقِبْلَةِ.

١٩- وَنَصْبُ الْقَدَمَيْنِ مَعَ كَشْفِهِمَا وَتَوْجِيهِ أَصَابِعِهِمَا لِلْقِبْلَةِ.

٢٠- وَالِافْتِرَاشُ فِي جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ، إِلَّا الْجَلْسَةَ الْأَخِيرَةَ فَيُتَوَرَّكُ فِيهَا.

٢١- وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ قَرِيبًا مِنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي كُلِّ جُلُوسٍ.

٢٢- وَقَوْلُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي»، فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

٢٣- وَجَلْسَةٌ خَفِيفَةٌ لِلِاسْتِرَاحَةِ بَعْد كُلِّ سَجْدَةٍ يُقَامُ عَنْهَا.

٢٤- وَالِاعْتِمَادُ بِالْيَدَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ.

٢٥- وَقَبْضُ أَصَابِعِ الْيُمْنَى فِي التَّشَهُّدَيْنِ إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ، فَتُرْسَلُ مَعَ وَضْعِ الْإِبْهَامِ تَحْتَهَا، وَتُرْفَعُ عِنْدَ قَوْلِ: «إِلَّا اللهُ».

٢٦- وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.

٢٧- وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ.

٢٨- وَالِالْتِفَاتُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ بِحَيْثُ يُرَى الْخَدُّ الْأَيْمَنُ فِي الْأُولَى وَالْخَدُّ الْأَيْسَرُ فِي الثَّانِيَةِ.

٢٩- وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى.

٣٠- وَنِيَّةُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ فِي الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَمُسْلِمِي إِنْسٍ وَجِنٍّ.

٣١- وَالدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ بِنَشَاطٍ وَفَرَاغِ بَالٍ.

٣٢- وَالْخُشُوعُ فِيهَا، وَهُوَ حُضُورُ الْقَلْبِ وَسُكُونُ الْجَوَارِحِ.

٣٣- وَتَرْتِيلُ الْقِرَاءَةِ وَتَدَبُّرُهَا وَتَدَبُّرُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الصَّلَاةِ

شُرُوطُهَا خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثَيْنِ.

٢- وَالطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.

٣- وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ.

٤- وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ.

٥- وَمَعْرِفَةُ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَالنَّفْلُ الْمُطْلَقُ لَا وَقْتَ لَهُ، لَكِنَّهُ يَحْرُمُ فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ، وَهِيَ:

أ- بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ.

ب- وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

ج- وَعِنْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ حَتَّى تَزُولَ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَيُزَادُ فِي **الْجُمُعَةِ** ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

١- أَنْ تُقَامَ فِي دَاخِلِ الْبَلَدِ.

٢- وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً، وَأَقَلُّهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا حُرًّا مُسْتَوْطِنًا.

٣- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ وَمَكْرُوهَاتُهَا

مُبْطِلَاتُهَا ثَمَانِيَةٌ، وَهِيَ:

١- فَقْدُ شَيْءٍ مِنَ الشُّرُوطِ كَطُرُوءِ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ أَوْ انْكِشَافِ عَوْرَةٍ.

٢- وَالْكَلَامُ، وَمِنْهُ النُّطْقُ بِحَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ.

٣- وَالْأَكْلُ أَوِ الشُّرْبُ.

٤- وَالْفِعْلُ الْكَبِيرُ الْكَثِيرُ أَوِ الْفَاحِشُ.

٥- وَزِيَادَةُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ.
٦- وَالتَّقَدُّمُ عَلَى الْإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ.
٧- وَالتَّخَلُّفُ عَنْهُ بِهِمَا بِغَيْرِ عُذْرٍ.
٨- وَنِيَّةُ قَطْعِ الصَّلَاةِ.

وَمَكْرُوهَاتُهَا كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- الْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِمَا.
٢- وَالْجَهْرُ بِالتَّشَهُّدِ أَوِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوِ الدُّعَاءِ أَوِ التَّسْبِيحِ، وَيَحْرُمُ إِنْ شَوَّشَ عَلَى الْغَيْرِ.
٣- وَالِالْتِفَاتُ بِالْوَجْهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
٤- وَرَفْعُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ.
٥- وَكَفُّ الشَّعَرِ أَوِ الثَّوْبِ.
٦- وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ بِلَا حَاجَةٍ.
٧- وَمَسْحُ غُبَارِ الْجَبْهَةِ.
٨- وَتَسْوِيَةُ الْحَصَى فِي مَكَانِ السُّجُودِ.
٩- وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ.
١٠- وَالصَّلَاةُ مَعَ مُدَافَعَةِ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ إِن لَّمْ يَضِقِ الْوَقْتُ.
١١- وَالصَّلَاةُ مَعَ حُضُورِ طَعَامٍ تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ إِن لَّمْ يَضِقِ الْوَقْتُ.
١٢- وَالْبَصْقُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ إِلَى الْيَمِينِ، وَيَحْرُمُ فِي الْمَسْجِدِ.
١٣- وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ.
١٤- وَخَفْضُ الرَّأْسِ فِي الرُّكُوعِ.
١٥- وَاسْتِنَادُ الْمُصَلِّي إِلَى مَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ.
١٦- وَالزِّيَادَةُ فِي جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ عَلَى قَدْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

١٧- وَإِطَالَةُ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
١٨- وَتَرْكُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.
١٩- وَمُقَارَنَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ.
٢٠- وَالصَّلَاةُ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ وَالْكَنِيسَةِ وَالْمَقْبَرَةِ.
٢١- وَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ أَوْ شَيْءٌ يُلْهِي الْمُصَلِّيَ.
٢٢- وَالتَّلَثُّمُ وَالتَّنَقُّبُ فِي الصَّلَاةِ.



الْفَصْلُ الْخَامِسُ: الْجَمَاعَةُ

إِقَامَةُ **الْجَمَاعَةِ** فِي الْمَكْتُوبَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَلَهَا فِي حَالِ **الْخَوْفِ** كَيْفِيَّاتٌ مَأْثُورَةٌ.
وَتُسَنُّ فِي سِتِّ صَلَوَاتٍ، وَهِيَ: الْعِيدَانِ، وَالْكُسُوفَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ، وَالتَّرَاوِيحُ.
وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ:
١- أَن يُخَفِّفَ الصَّلَاةَ مَعَ إِتْمَامِ هَيْئَاتِهَا.
٢- وَأَلَّا يُكَبِّرَ حَتَّى تَسْتَوِيَ الصُّفُوفُ.
٣- وَأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرَاتِ.
٤- وَأَنْ يُسِرَّ بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ.
٥- وَأَنْ يَجْهَرَ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ وَالتَّأْمِينِ.
وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَسْبِقَ الْإِمَامَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ.
وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَارِنَهُ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِيهِمَا.
وَيُكْرَهُ لَهُ الْجَهْرُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِلَّا فِي التَّأْمِينِ.
وَشُرُوطُ الْجَمَاعَةِ ثَمَانِيَةٌ، وَهِيَ:
١- اجْتِمَاعُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.
٢- وَعَدَمُ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْمَكَانِ.

٣- وَعِلْمُ الْمَأْمُومِ بِانْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ.
٤- وَأَنْ يَنْوِيَ الْمَأْمُومُ الِاقْتِدَاءَ أَوِ الْجَمَاعَةَ.
٥- وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ وَعَدَمُ سَبْقِهِ بِالْإِحْرَامِ وَالْأَفْعَالِ.
٦- وَأَلَّا يَعْلَمَ بُطْلَانَ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ.
٧- وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مَأْمُومًا.
٨- وَأَلَّا يَقْتَدِيَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ، وَلَا الْقَارِئُ بِأُمِّيٍّ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: صَلَاةُ السَّفَرِ

تَخْتَصُّ الْمَكْتُوبَةُ فِي **السَّفَرِ** الطَّوِيلِ الْمُبَاحِ بِأَمْرَيْنِ:
الْأَوَّلُ: جَوَازُ قَصْرِ رُبَاعِيَّتِهَا الْمُؤَدَّاةِ أَوِ الْفَائِتَةِ فِي سَفَرٍ، بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:
١- نِيَّةُ الْقَصْرِ.
٢- وَعَدَمُ الِاقْتِدَاءِ بِمُتِمٍّ.
٣- وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ.
وَالثَّانِي: جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَصْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءَيْنِ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا.
وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:
١- الْبُدَاءَةُ بِالْأُولَى.
٢- وَنِيَّةُ الْجَمْعِ قَبْلَ السَّلَامِ مِنَ الْأُولَى.
٣- وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
٤- وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ.
وَشَرْطُ التَّأْخِيرِ: نِيَّتُهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْأُولَى بِقَدْرِ رَكْعَةٍ.

الْفَصْلُ السَّابِعُ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

هِيَ قِسْمَانِ:

قِسْمٌ تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ سِتَّةٌ، وَهِيَ:

١-٢ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ.

٣- وَصَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ.

٤-٥- وَصَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ.

٦- وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ، وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً مَثْنَى.

وَقِسْمٌ لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ كَثِيرٌ، وَمِنْهُ:

١-الرَّوَاتِبُ، وَالْمُؤَكَّدُ مِنْهَا عَشْرُ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

٢-وَالْوِتْرُ، وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

٣-وَالضُّحَى، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ.

٤-وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ.



الْفَصْلُ الثَّامِنُ: أَحْكَامُ الْجَنَازَةِ

لِيُكْثِرْ كُلُّ شَخْصٍ ذِكْرَ الْمَوْتِ، وَلْيَسْتَعِدَّ لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ، وَالْمَرِيضُ آكَدُ.

وَيُسَنُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَيُضْجَعُ الْمُحْتَضَرُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَةَ، فَيُقَالُ عِنْدَهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ لِتَكُونَ آخِرَ كَلَامِهِ فِي الدُّنْيَا. فَإِذَا مَاتَ غُمِّضَتْ عَيْنَاهُ، وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ، وَسُتِرَ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ.

وَيَجِبُ لِلْمَيِّتِ أَرْبَعُ خِصَالٍ، وَهِيَ: غَسْلُهُ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ.

وَأَقَلُّ غَسْلِهِ تَعْمِيمُهُ بِمَاءٍ بَعْدَ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَأَكْمَلُهُ: غَسْلُ سَوْأَتَيْهِ وَمَا فِي

جَسَدِهِ مِنْ نَجَسٍ وَقَذَرٍ، ثُمَّ تَوْضِئَتُهُ، ثُمَّ غَسْلُ رَأْسِهِ ثُمَّ لِحْيَتِهِ، ثُمَّ غَسْلُ يَمِينِ مَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ يَسَارِهِ، ثُمَّ غَسْلُ يَمِينِ مَا أَدْبَرَ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ يَسَارِهِ، ثُمَّ صَبُّ الْمَاءِ الْخَالِصِ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَعَ قَلِيلٍ كَافُورٍ.

وَأَقَلُّ كَفَنِهِ ثَوْبٌ يَعُمُّهُ، وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ ثَلَاثُ لَفَائِفَ، وَلِلْمَرْأَةِ إِزَارٌ ثُمَّ قَمِيصٌ ثُمَّ خِمَارٌ ثُمَّ لِفَافَتَانِ.

وَأَقَلُّ دَفْنِهِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَكْمَلُهُ أَنْ يُزَادَ فِي طُولِ الْقَبْرِ وَعَرْضِهِ قَدْرُ مَا يَسَعُ مَنْ يُنْزِلُهُ الْقَبْرَ، وَفِي عُمْقِهِ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ وَنِصْفٍ.

وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ فِي الْأَرْضِ الصُّلْبَةِ، وَالشَّقُّ فِي الرَّخْوَةِ.

وَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ لَهَا فُرُوضٌ سَبْعَةٌ، وَهِيَ:

١- النِّيَّةُ.

٢- وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ.

٣- وَقِيَامُ الْقَادِرِ.

٤- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ.

٥- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ.

٦- وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ.

٧- وَالسَّلَامُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ.

وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ».

وَيُزَادُ لِلصَّغِيرِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا».

وَيُزَادُ لِلْكَبِيرِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ».

وَيُقَالُ قَبْلَ السَّلَامِ: «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ».

وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لَهَا.

وَيُسَنُّ صَنْعَةُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ، وَيُكْرَهُ صَنْعَتُهُمُ الطَّعَامَ لِلْمُجْتَمِعِينَ إِلَيْهِمْ، وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الْمَآتِمُ السَّنَوِيَّةُ وَنَحْوُهَا.

وَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ مِنْ عَمَلِ الْأَحْيَاءِ: الدُّعَاءُ، وَالصَّدَقَةُ، وَأَدَاءُ فَرْضِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ عَنْهُ، وَأَدَاءُ الدَّيْنِ وَالْكَفَّارَةِ عَنْهُ.

وَالنِّيَاحَةُ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ حَرَامٌ، وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ.

الْكِتَابُ الثَّانِي: الزَّكَاةُ

هِيَ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا يُخْرَجُ عَنِ الْمَالِ أَوِ الْبَدَنِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.

وَتَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَالِكٍ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ، فِي كُلِّ مَالٍ مَمْلُوكٍ لِشَخْصٍ وَلَوْ غَائِبًا أَوْ ضَالًّا أَوْ دَيْنًا.

وَهُوَ تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ: الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، وَالزُّرُوعُ، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ.

وَالنِّصَابُ فِي **الْإِبِلِ** خَمْسٌ، فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ، وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ لَهَا ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ، وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعُ سَنَوَاتٍ، وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

وَالنِّصَابُ فِي **الْبَقَرِ** ثَلَاثُونَ، فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ لَهُ سَنَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ.

وَالنِّصَابُ فِي **الْغَنَمِ** أَرْبَعُونَ، فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي أَرْبَعِ مِئَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ.

وَالنِّصَابُ فِي **الزُّرُوعِ** خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَهِيَ ثَلَاثُ مِئَةِ صَاعٍ، وَهِيَ سِتُّ مِئَةٍ وَاثْنَا عَشَرَ كِيلُو، وَكَذَلِكَ **التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ**، وَالْوَاجِبُ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ، وَإِنْ سُقِيَ بِهَا فَنِصْفُ الْعُشْرِ، وَكُلُّ مَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ.

وَالنِّصَابُ فِي **الذَّهَبِ** عِشْرُونَ دِينَارًا، وَهِيَ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ غَرَامًا، وَفِي **الْفِضَّةِ** مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَهِيَ خَمْسُ مِئَةٍ وَخَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ غَرَامًا، وَفِي **عُرُوضِ التِّجَارَةِ** أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا نِصَابَ مَا افْتُتِحَتْ بِهِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، فَإِنِ افْتُتِحَتْ بِغَيْرِهِمَا فَبِالْغَالِبِ مِنْهُمَا، وَالْوَاجِبُ رُبْعُ الْعُشْرِ إِلَّا الرِّكَازَ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَكُلُّ مَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ.

وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ مُرُورُ حَوْلٍ، إِلَّا فِي الزُّرُوعِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ، وَيَجِبُ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

وَلَا زَكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ، ولَا فِي عُرُوضِ الْقِنْيَةِ.

وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عِنْدَ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، عَلَى مَنْ يَمْلِكُ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَيْلَتِهِ.

وَالْوَاجِبُ فِيهَا إِخْرَاجُ صَاعٍ كَامِلٍ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ: الزَّوْجَاتُ، وَالرَّقِيقُ، وَالْأُصُولُ بِشَرْطِ الْفَقْرِ، وَالْفُرُوعُ بِشَرْطِ الْفَقْرِ وَالْعَجْزِ عَنِ الْكَسْبِ.

وَيَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا إِذَا حَضَرَ الْمَالُ أَوْ قُدِرَ عَلَيْهِ، وَحَضَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ، وَهُمْ مَنْ ذَكَرَهُمُ اللهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾.

وَيَجِبُ: تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودَةِ، وَإِعْطَاءُ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ، وَعَدَمُ نَقْلِ الزَّكَاةِ.

وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْمَالِ سَنَةً، وَتَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى أَوَّلِ رَمَضَانَ.

وَتَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى خَمْسَةٍ، وَهُمْ: الْغَنِيُّ، وَالْمُكْتَسِبُ، وَآلُ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ، وَالْكَافِرُ.

الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الصَّوْمُ

هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِنِيَّةٍ.

وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ:

١- صَوْمٌ وَاجِبٌ، وَهُوَ رَمَضَانُ، وَقَضَاؤُهُ، وَالنَّذْرُ، وَالْكَفَّارَةُ.

٢- وَصَوْمٌ مَسْنُونٌ، مِثْلُ صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ، وَصَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَوْمِ عَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ.

٣- وَصَوْمٌ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ صَوْمُ يَوْمَيِ الْعِيدِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ الشَّكِّ.

وَلِلصَّوْمِ رُكْنَانِ، هُمَا:

١- النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ.

٢- وَتَرْكُ الْمُبْطِلَاتِ.

وَيَبْطُلُ الصَّوْمُ بِتِسْعَةِ أَشْيَاءَ، وَهِيَ:

١- الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَنَحْوُهُمَا.

٢- وَالِاسْتِقَاءَةُ عَمْدًا.

٣- وَالْجِمَاعُ، وَتَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ مُغَلَّظَةٌ، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

٤- وَالِاسْتِمْنَاءُ.

وَيُعْذَرُ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةٍ، وَهِيَ: النِّسْيَانُ، وَالْخَطَأُ، وَالْإِكْرَاهُ، وَالْجَهْلُ الْمُمْكِنُ.

٥- وَالرِّدَّةُ.

٦- وَالْحَيْضُ.

٧- وَالنِّفَاسُ.

٨- وَالْجُنُونُ.

٩- وَالْإِغْمَاءُ إِنْ عَمَّ جَمِيعَ النَّهَارِ.



وَيَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَبِرُؤْيَةِ عَدْلٍ الْهِلَالَ.

وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ صَحِيحٍ مُقِيمٍ قَادِرٍ عَلَيْهِ.

وَالنَّاسُ فِي رَمَضَانَ عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ:

١- مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ، وَهُوَ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ.

٢- وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ.

٣- وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَهُوَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ، وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى نَفْسَيْهِمَا.

٤- وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَهُوَ الْعَجُوزُ الضَّعِيفُ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى شِفَاؤُهُ.

٥- وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ، وَهُوَ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَقَطْ، وَمَنْ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ.

٦- وَمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهُوَ الْمَجْنُونُ وَالصَّغِيرُ.

وَيُسَنُّ فِي الصَّوْمِ: تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَعَدَمُ الِاسْتِكْثَارِ مِنْهُمَا.

وَفِي رَمَضَانَ: مُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ، وَكَثْرَةُ الصَّدَقَةِ، وَطَلَبُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.



الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

هُمَا: قَصْدُ الْكَعْبَةِ وَأَدَاءُ مَنَاسِكَ مَخْصُوصَةٍ، وَيَخْتَلِفَانِ فِي الْأَعْمَالِ.

وَيَجِبَانِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ.

وَلَا يَجِبَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى تَجِدَ مَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا مِن زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ، وَلَا عَلَى الْأَعْمَى حَتَّى يَجِدَ قَائِدًا.

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الِاسْتِنَابَةُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا.

وَيُؤَدَّيَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

١- الْإِفْرَادُ، وَهُوَ أَنْ يَحُجَّ أَوَّلًا، ثُمَّ يَعْتَمِرَ.

٢- وَالتَّمَتُّعُ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوَّلًا، ثُمَّ يَحُجَّ.

٣- وَالْقِرَانُ، وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا، وَيَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ.

وَأَرْكَانُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: الْإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ.

وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: الْإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ.

وَوَقْتُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَتَصِحُّ الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ وَقْتٍ.

وَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ.

٢- وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ.

٣- وَرَمْيُ الْجِمَارِ.

٤- وَالْمَبِيتُ بِمِنًى.

٥- وَطَوَافُ الْوَدَاعِ.

وَيَجِبُ فِي الْعُمْرَةِ: الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ.

وَمُحَرَّمَاتُ الْإِحْرَامِ اثْنَا عَشَرَ شَيْئًا، وَهِيَ:

١- سَتْرُ الرَّجُلِ رَأْسَهُ.

٢- وَسَتْرُ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا.

٣- وَلُبْسُ الرَّجُلِ الْمَخِيطَ وَنَحْوَهُ.

٤- وَاسْتِعْمَالُ الطِّيبِ فِي الثَّوْبِ أَوِ الْبَدَنِ.

٥- وَدَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوِ اللِّحْيَةِ.

٦- وَإِزَالَةُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوِ الْبَدَنِ.

٧- وَإِزَالَةُ ظُفْرِ الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ.

٨- وَالْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ.

٩- وَالْجِمَاعُ، وَيَفْسُدُ بِهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ[1].

١٠- وَالنِّكَاحُ أَوِ الْإِنْكَاحُ.

١١- وَالِاصْطِيَادُ مِنَ الْبَرِّ.

١٢- وَقَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرِهِ.



(١) العمرة تفسد بالجماع مطلقًا، والحج يفسد به إذا حصل فيه قبل التحلل الأول.

❖ الرُّبْعُ الثَّانِي: الْمُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ ❖

عُقُودُ الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مُعَاوَضَةٍ وَتَبَرُّعٍ.

وَعُقُودُ الْمُعَاوَضَةِ قِسْمَانِ:

١-مُعَاوَضَةٌ فِي الْأَعْيَانِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ: الْبَيْعُ وَالسَّلَمُ وَالْحَوَالَةُ، وَتُلْحَقُ بِهَا الشُّفْعَةُ.

٢-وَمُعَاوَضَةٌ فِي الْمَنَافِعِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الْإِجَارَةُ وَالْجَعَالَةُ وَالْقِرَاضُ وَالْمُسَاقَاةُ.

وَعُقُودُ التَّبَرُّعِ قِسْمَانِ أَيْضًا:

١-تَبَرُّعٌ مَحْضٌ، وَهُوَ عَشَرَةٌ: الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْعَارِيَةُ وَالْوَقْفُ وَالْقَرْضُ وَاللُّقَطَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْإِيصَاءُ وَالشَّرِكَةُ وَالْوَدِيعَةُ.

٢-وَتَبَرُّعٌ مَعَ تَوْثِقَةٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: الرَّهْنُ وَالضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ.

الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: مُعَاوَضَاتُ الْأَعْيَانِ

وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ الْبَيْعِ

الْبَيْعُ: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ.

وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سِتَّةٌ:

١- الْعَاقِدُ، وَهُوَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي.

٢- وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الثَّمَنُ وَالْمَبِيعُ.

٣- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ.

وَشُرُوطُ الصِّيغَةِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١-أَلَّا يَتَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ.

٢-وَأَلَّا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ.

٣-وَأَن يَتَوَافَقَا فِي الْمَعْنَى.

٤-وَعَدَمُ التَّعْلِيقِ، كَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ إِنْ رَضِيَ زَيْدٌ.

٥-وَعَدَمُ التَّوْقِيتِ، كَأَنْ يَقُولَ: مَلَّكْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً بِأَلْفٍ.

وَشُرُوطُ الْعَاقِدِ خَمْسَةٌ أَيْضًا، وَهِيَ:

١-أَنْ يَكُونَ بَالِغًا.

٢-وَأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا.

٣-وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ.

٤-وَأَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا.

٥-وَأَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِمِلْكٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ.

وَشُرُوطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ أَيْضًا، وَهِيَ:

١-أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا أَوْ يُمْكِنَ تَطْهِيرُهُ بِغَسْلٍ.

٢-وَأَنْ يَكُونَ ذَا قِيمَةٍ وَمَنْفَعَةٍ.

٣-وَأَنْ يَكُونَ نَفْعُهُ مُبَاحًا.

٤-وَأَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسَلُّمِهِ.

٥-وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ.

وَيُزَادُ فِي الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الَّذِي يَدْخُلُهُ الرِّبَا شَرْطَانِ، وَهُمَا: الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ، فَإِنْ كَانَ يُبَاعُ بِجِنْسِهِ شُرِطَتِ الْمُمَاثَلَةُ أَيْضًا.

وَيَدْخُلُ الرِّبَا فِي شَيْئَيْنِ:

الْأَوَّلُ: النَّقْدُ، وَلَهُ جِنْسَانِ، وَهُمَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ.

وَالثَّانِي: الْمَطْعُومُ، وَلَهُ أَجْنَاسٌ كَثِيرَةٌ.

الْبَابُ الثَّانِي: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَيْعِ

يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

الْأَوَّلُ: اللُّزُومُ، فَلَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إِلَّا إِذَا وُجِدَ خِيَارٌ.

وَأَهَمُّ أَنْوَاعِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ، وَخِيَارُ الشَّرْطِ، وَخِيَارُ الْعَيْبِ.

وَالثَّانِي: انْتِقَالُ الْمِلْكِيَّةِ، فَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ، وَالْبَائِعُ الثَّمَنَ.

وَالثَّالِثُ: جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِي الْعِوَضِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ.

وَقَبْضُ الْمَنْقُولِ يَحْصُلُ بِنَقْلِهِ إِلَى مَوْضِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُقْبِضُ، وَقَبْضُ الْعَقَارِ يَحْصُلُ بِتَخْلِيَتِهِ مَعَ تَفْرِيغِهِ مِنَ الْمَتَاعِ.

وَالرَّابِعُ: الضَّمَانُ، فَيَضْمَنُ كُلُّ عَاقِدٍ الْعِوَضَ الَّذِي مِنْ جِهَتِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْآخَرُ، فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَإِنْ تَعَيَّبَ ثَبَتَ الْخِيَارُ.

الْبَابُ الثَّالِثُ: السَّلَمُ

هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ سَلَمٍ أَوْ سَلَفٍ.

وَيَصِحُّ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا، **وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ:**

١- عَاقِدٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إِلَيْهِ.

٢- وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَالْمُسْلَمُ فِيهِ.

٣- وَصِيغَةٌ، وَهِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ[1] بِشُرُوطِهِمَا.

وَيُشْتَرَطُ لِلسَّلَمِ شُرُوطُ الْبَيْعِ مَعَ زِيَادَةِ ثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

١- حُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ.

٢- وَتَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ.

٣- وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُنْضَبِطًا وَإِنِ اخْتَلَطَ.

٤- وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ عِنْدَ مَحِلِّهِ.

٥- وَبَيَانُ مَحَلِّ تَسْلِيمِهِ.

٦- وَالْعِلْمُ بِالْقَدْرِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا.

٧- وَمَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الغَرَضُ.

٨- وَذِكْرُ الْأَوْصَافِ فِي الْعَقْدِ.



(١) الإيجاب كلام المسلَم إليه، والقبول كلام المسلِم، فيتقدم القبول على الإيجاب في السَّلَم كثيرًا، وهو جائز.

الْبَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ

هِيَ عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ بِمُبَادَلَتِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ.

وَأَرْكَانُهَا سِتَّةٌ: مُحِيلٌ، وَمُحْتَالٌ، وَمُحَالٌ عَلَيْهِ، وَدَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ، وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَصِيغَةٌ.

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ: شُرُوطُ عَاقِدِ الْبَيْعِ.

وَفِي الصِّيغَةِ: شُرُوطُ صِيغَةِ الْبَيْعِ، وَأَلَّا تَكُونَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ.

وَفِي الدَّيْنَيْنِ: ثُبُوتُهُمَا، وَالْعِلْمُ بِهِمَا قَدْرًا وَصِفَةً، وَتَسَاوِيهِمَا كَذَلِكَ، وَأَلَّا يَكُونَا مَبِيعًا أَوْ مُسْلَمًا فِيهِ، وَأَلَّا يَكُونَا مِمَّا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ.

وَفَائِدَةُ الْحَوَالَةِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ:

١- بَرَاءَةُ الْمُحِيلِ مِنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ.

٢- وَبَرَاءَةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ.

٣- وَتَحَوُّلُ دَيْنِ الْمُحْتَالِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ.

الْبَابُ الْخَامِسُ: الشُّفْعَةُ

هِيَ حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الْحَادِثِ فِيمَا مُلِكَ بِعِوَضٍ.

وَأَرْكَانُ اسْتِحْقَاقِهَا ثَلَاثَةٌ:

١-الْآخِذُ، وَهُوَ الشَّفِيعُ، وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ شَرِيكًا.

٢-وَالْمَأْخُوذُ، وَهُوَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ، وَشَرْطُهُ: أَلَّا يَكُونَ مَنْقُولًا فَقَطْ، وَأَنْ يُمْلَكَ بِعِوَضٍ، وَأَلَّا يَبْطُلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ لَوْ قُسِمَ.

٣-وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ، وَهُوَ الْمَشْفُوعُ مِنْهُ، وَشَرْطُهُ: تَأَخُّرُ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْآخِذِ[1].

وَيُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ بِهَا: رُؤْيَةُ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ، وَلَفْظٌ مِنْهُ يُشْعِرُ بِالتَّمَلُّكِ.



(١) فلو اشترى اثنان دارًا أو بعضَها معًا فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق، ولو كان شراؤهما مرتَّبًا فللأول شفعة على الثاني. ولو باع أحد شريكين نصيبَه بشرط الخيار له، وباع الآخر نصيبه من آخر بلا خيار، فالشفعة للمشتري الأول لتقدُّم سبب ملكه على سبب ملك الثاني، وإن تأخَّر ملكُه عن ملك الثاني.

الْكِتَابُ الثَّانِي: مُعَاوَضَاتُ الْمَنَافِعِ

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْإِجَارَةُ

هِيَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ، وَيُقَالُ لَهَا: الْكِرَاءُ.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْعَاقِدُ، وَهُوَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ، وَشَرْطُهُمَا الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ.

٢- وَالْمَنْفَعَةُ، وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ مُتَقَوِّمَةً، مَعْلُومَةً، مَقْدُورَةَ التَّسَلُّمِ، وَاقِعَةً لِلْمُكْتَرِي، لَا تَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا.

٣- وَالْأُجْرَةُ، وَشَرْطُهَا كَشَرْطِ الثَّمَنِ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَشَرْطُهَا كَشَرْطِ صِيغَةِ الْبَيْعِ، لَكِنْ يَجِبُ التَّوْقِيتُ هُنَا.

وَالْإِجَارَةُ قِسْمَانِ:

١- إِجَارَةُ عَيْنٍ، وَهِيَ الْوَارِدَةُ عَلَى مَنْفَعَةِ عَيْنٍ مُحَدَّدَةٍ، كَإِجَارَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَلَا يَصِحُّ فِيهَا تَأْجِيلُ الْمَنْفَعَةِ.

٢- وَإِجَارَةُ ذِمَّةٍ، وَهِيَ الْوَارِدَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ، كَإِجَارَةِ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ، وَإِلْزَامِ ذِمَّةِ شَخْصٍ عَمَلًا، وَلَا يَصِحُّ فِيهَا تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ.

الْبَابُ الثَّانِي: الْجِعَالَةُ

هِيَ الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِعَامِلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١-الْعَاقِدُ، وَهُوَ الْمُلْتَزِمُ وَالْعَامِلُ، وَشَرْطُهُمَا: الِاخْتِيَارُ، وَشَرْطُ الْمُلْتَزِمِ: أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ، وَشَرْطُ العَامِلِ: أَهْلِيَّتُهُ لِلْعَمَلِ، وَعِلْمُهُ بِالِالْتِزَامِ.

٢-وَالْعَمَلُ، وَشَرْطُهُ: كُلْفَةٌ، وَعَدَمُ تَعَيُّنِهِ، وَعَدَمُ تَوْقِيتِهِ.

٣-وَالْجُعْلُ، وَشَرْطُهُ: كَشَرْطِ الثَّمَنِ.

٤-وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ مِنَ الْمُلْتَزِمِ يَدُلُّ عَلَى إِذْنِهِ فِي الْعَمَلِ بِجُعْلٍ.

وَمِنَ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْجَعَالَةِ وَالْإِجَارَةِ:

١-أَنَّ الجعالة جَائِزَةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ.

٢-وَلَا يَجِبُ فِيهَا الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ بِالتَّفْصِيلِ.

٣-وَيَجُوزُ فِيهَا كَوْنُ الْعَامِلِ مَجْهُولًا، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فِي الْجَمِيعِ.

الْبَابُ الثَّالِثُ: الْقِرَاضُ

هُوَ تَوْكِيلُ مَالِكٍ غَيْرَهُ فِي الِاتِّجَارِ بِمَالِهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا.

وَيُسَمَّى مُضَارَبَةً، وَهُوَ عَقْدٌ جَائِزٌ، وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، وَهِيَ:

١- الْمَالِكُ، وَشَرْطُهُ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الْعَمَلَ.

٢- وَالْعَامِلُ، وَشَرْطُهُ: صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الْعَمَلَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْعَمَلِ.

٣- وَالْمَالُ، وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ نَقْدًا، خَالِصًا، مَعْلُومًا، مُعَيَّنًا، بِيَدِ عَامِلٍ.

٤- والْعَمَلُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ تِجَارَةً، وَأَلَّا يُضَيَّقَ عَلَى الْعَامِلِ، وَلَا يُؤَقَّتَ.

٥- وَالرِّبْحُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ لَهُمَا، وَمَعْلُومًا بِجُزْئِيَّةٍ.

٦- وَالصِّيغَةُ، وَشَرْطُهَا كَصِيغَةِ الْبَيْعِ.



الْبَابُ الرَّابِعُ: الْمُسَاقَاةُ

هِيَ تَوْكِيلُ مَالِكِ شَجَرِ عِنَبٍ أَوْ نَخْلٍ غَيْرَهُ فِي تَعَهُّدِهِ بِسَقْيٍ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا.

وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ، وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الْعَاقِدُ، وَهُوَ الْمُسَاقِي وَالْمُسَاقَى، وَشَرْطُهُمَا كَشَرْطِ عَاقِدِ الْقِرَاضِ.

٢- وَالشَّجَرُ، وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا، مَرْئِيًّا، مُعَيَّنًا، مَغْرُوسًا، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُ ثَمَرِهِ، بِيَدِ عَامِلٍ.

٣- وَالْعَمَلُ، وَشَرْطُهُ: أَلَّا يُشْرَطَ عَلَى الْعَاقِدِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقَدَّرَ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا.

٤- وَالثَّمَرُ، وَشَرْطُهُ كَشَرْطِ رِبْحِ الْقِرَاضِ.

٥- وَالصِّيغَةُ، وَشَرْطُهَا كَصِيغَةِ الْبَيْعِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ التَّوْقِيتُ هُنَا.

وَالْمُزَارَعَةُ: تَوْكِيلُ مَالِكِ الْأَرْضِ غَيْرَهُ فِي زِرَاعَتِهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ. وَهِيَ لَا تَصِحُّ إِلَّا تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ.

الْكِتَابُ الثَّالِثُ: عُقُودُ التَّبَرُّعِ الْمَحْضِ

وَفِيهِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، وَكُلُّهَا مَنْدُوبَاتٌ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْهِبَةُ

هِيَ تَمْلِيكُ تَطَوُّعٍ فِي حَيَاةٍ، وَمِنْهَا الصَّدَقَةُ وَالْهَدِيَّةُ.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْوَاهِبُ، وَشَرْطُهُ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ[1].

٢- وَالْمَوْهُوبُ لَهُ، وَشَرْطُهُ أَهْلِيَّةُ التَّمَلُّكِ.

٣- وَالْمَوْهُوبُ، وَشُرِطَ فِيهِ شُرُوطُ الْمَبِيعِ، لَكِنْ لَا تَصِحُّ هِبَةُ مَوْصُوفٍ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ كَصِيغَةِ الْبَيْعِ.



(١) **أهلية التبرع** لها خمسة شروط، وهي كون الشخص حُرًّا بالغًا عاقلًا غيرَ محجور عليه ولا متصرِّفٍ عن غيره لم يؤذن له في التبرع، ويشترط في **أهلية التصرف** غير الأخير، ويقال لها: أهلية التملُّك وأهلية التمليك، ويشترط في **أهلية المِلْك** الحرية فقط.

الْبَابُ الثَّانِي: الْوَصِيَّةُ

هِيَ التَّبَرُّعُ بِحَقٍّ مُضَافٍ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ تَقْدِيرًا.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُوصِي، وَشُرِطَ فِيهِ: التَّكْلِيفُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالِاخْتِيَارُ.

٢- وَالْمُوصَى لَهُ، وَهُوَ جِهَةٌ أَوْ مُعَيَّنٌ، وَشَرْطُهُمَا: عَدَمُ مَعْصِيَةٍ، وَشَرْطُ الْمُعَيَّنِ: كَوْنُهُ مَعْلُومًا، أَهْلًا لِلْمِلْكِ، فَتَصِحُّ لِمَسْجِدٍ وَلِحَمْلٍ.

٣- وَالْمُوصَى بِهِ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ مُبَاحًا، يُمْكِنُ نَقْلُهُ بِمِلْكٍ أَوِ اخْتِصَاصٍ وَلَوْ مَآلًا، فَتَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَالنَّجِسِ النَّافِعِ وَبِالْمَنَافِعِ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ.

الْبَابُ الثَّالِثُ: الْعَارِيَةُ

هِيَ إِبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ مَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ.

وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١-الْمُعِيرُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ بِالْمَنْفَعَةِ.

٢-وَالْمُسْتَعِيرُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ، وَالتَّعْيِينُ.

٣-وَالْمُعَارُ، وَشَرْطُهُ: أَنْ تَكُونَ لَهُ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَمْلُوكَةٌ لِلْمُعِيرِ تُسْتَوْفَى مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ.

٤-وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْإِذْنِ فِي الِانْتِفَاعِ، مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ فِعْلِهِ.

الْبَابُ الرَّابِعُ: الْوَقْفُ

هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مَوْجُودٍ مُبَاحٍ.

وَأَرْكَانُ الْوَقْفِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١-الْوَاقِفُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ.

٢-وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، وَشَرْطُهُ: الْوُجُودُ، وَعَدَمُ الْمَعْصِيَةِ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا زِيدَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّمَلُّكِ.

٣-وَالْمَوْقُوفُ، وَشُرِطَ فِيهِ: كَوْنُهُ عَيْنًا، مُعَيَّنَةً، مَمْلُوكَةً، تُفِيدُ مَعَ بَقَائِهَا نَفْعًا مُبَاحًا مَقْصُودًا.

٤-وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ، وَشَرْطُهَا: التَّأْبِيدُ، وَالتَّنْجِيزُ، وَالْإِلْزَامُ، وَبَيَانُ الْمَصْرِفِ.

الْبَابُ الْخَامِسُ: الْقَرْضُ

الإِقْرَاضُ: تَمْلِيكُ الشَّخْصِ مَالًا عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ.

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُقْرِضُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ.

٢- وَالْمُقْتَرِضُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ.

٣- وَالْمُقْرَضُ، وَيُقَالُ لَهُ: الْقَرْضُ، وَشَرْطُهُ: الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ وَبِأَوْصَافِهِ، وَكَوْنُهُ مُنْضَبِطًا بِالصِّفَاتِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ، وَقُدْرَةُ الْمُقْتَرِضِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ.

٤- الصِّيغَةُ، وَهِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ بِشُرُوطِهِمَا فِي الْبَيْعِ.

وَيَرُدُّ الْمُقْتَرِضُ مِثْلَ الْمِثْلِيِّ حَقِيقَةً، وَمِثْلَ الْمُتَقَوِّمِ صُورَةً[1].



(١) المثلي: ما يكال أو يوزن ويصح فيه السلم، والمتقوم: عكسه.

الْبَابُ السَّادِسُ: اللُّقَطَةُ

هِيَ مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مُحْرَزٍ لَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ.

وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ:

١-اللَّقْطُ أَوِ الِالْتِقَاطُ، وَهُوَ سُنَّةٌ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَتِهِ.

٢-وَاللَّاقِطُ أَوِ الْمُلْتَقِطُ، وَهُوَ كُلُّ آخِذٍ حُرٍّ.

٣-وَالْمَلْقُوطُ أَوِ اللُّقَطَةُ، وَهُوَ إِمَّا حَيَوَانٌ أَوْ غَيْرُهُ.

فَالْحَيَوَانُ إِنْ لَقَطَهُ لِلتَّمَلُّكِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ خِيَارَاتٍ:

١-أَنْ يَحْفَظَهُ وَيُعَرِّفَهُ، ثُمَّ يَتَمَلَّكَهُ.

٢-وَأَنْ يَبِيعَهُ وَيَحْفَظَ ثَمَنَهُ، ثُمَّ يُعَرِّفَهُ، ثُمَّ يَتَمَلَّكَ ثَمَنَهُ.

٣-وَأَنْ يَتَمَلَّكَهُ حَالًا وَيَغْرَمَ قِيمَتَهُ، وَهَذَا خَاصٌّ بِمَأْكُولٍ مَلْقُوطٍ مِنْ مَفَازَةٍ غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ.

وَغَيْرُ الْحَيَوَانِ نَوْعَانِ:

الْأَوَّلُ: مَا لَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ، وَفِيهِ الْخِيَارَانِ الْأَوَّلَانِ.

الثَّانِي: مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ، وَفِيهِ الْخِيَارَانِ الْأَخِيرَانِ.

وَاللَّقِيطُ: آدَمِيٌّ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ لَا كَافِلَ لَهُ.

وَأَرْكَانُ لَقْطِهِ ثَلَاثَةٌ:

١-اللَّقْطُ، وَهُوَ أَخْذُهُ وَتَوَلِّي حَضَانَتِهِ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

٢-وَاللَّاقِطُ، وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ حُرًّا رَشِيدًا عَدْلًا.

٣-وَاللَّقِيطُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ آدَمِيًّا غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِأَمْرِهِ، وَلَا كَافِلَ لَهُ.

الْبَابُ السَّابِعُ: الْوَكَالَةُ

هِيَ تَفْوِيضُ الشَّخْصِ أَمْرَهُ الْقَابِلَ لِلنِّيَابَةِ شَرْعًا إِلَى آخَرَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ.

وَكُلُّ الْأَعْمَالِ تَقْبَلُ النِّيَابَةَ إِلَّا سِتَّةً:

١- الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ غَيْرَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

٢- وَالْيَمِينُ، وَمِنْهَا الْإِيلَاءُ وَاللِّعَانُ وَالظِّهَارُ وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ.

٣- وَمَا تَعَلَّقَ بِمُعَيَّنٍ، كَعَمَلِ أَجِيرِ الْعَيْنِ، وَالِانْتِفَاعِ بِالْمُعَارِ وَبِبَدَنِ الْحَلِيلَةِ.

٤- وَالْإِقْرَارُ.

٥- وَالشَّهَادَةُ.

٦- وَالْمَعْصِيَةُ.

وَأَرْكَانُ الْوَكَالَةِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُوَكِّلُ، وَشَرْطُهُ: صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الْعَمَلَ الْمُوَكَّلَ فِيهِ.

٢- وَالْوَكِيلُ، وَشَرْطُهُ: صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الْعَمَلَ لِنَفْسِهِ، وَتَعْيِينُهُ.

٣- وَالْمُوَكَّلُ فِيهِ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ حَقًّا لِلْمُوَكِّلِ، قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ، مَعْلُومًا وَلَوْ بِوَجْهٍ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا، مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ فِعْلِهِ.

❀ ❀ ❀

وَالْإِيصَاءُ: تَوْكِيلٌ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ بَعْدَ الْمَوْتِ.

وَالْإِيدَاعُ: تَوْكِيلُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ فِي حِفْظِ مَالٍ أَوِ اخْتِصَاصٍ.

وَالشَّرِكَةُ: ثُبُوتُ حَقٍّ فِي شَيْءٍ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ.

وَلَهَا نَوْعَانِ:

الْأَوَّلُ: شِرْكَةُ مِلْكٍ، وَتَحْصُلُ بِغَيْرِ قَصْدِ الِاشْتِرَاكِ، كَالْإِرْثِ.

وَالثَّانِي: شِرْكَةُ عَقْدٍ، وَهِيَ الْمُرَادَةُ هُنَا، وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ:

١-الْعَاقِدَانِ، وَشَرْطُهُمَا: أَهْلِيَّةُ تَوْكِيلٍ وَتَوَكُّلٍ.
٢-وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ مَالًا مُشَاعًا أَوْ مِثْلِيًّا مَخْلُوطًا.
٣-وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ مِنْهُمَا يُشْعِرُ بِإِذْنٍ فِي التِّجَارَةِ لِمَنْ يَتَصَرَّفُ مِنْهُمَا.



الْكِتَابُ الرَّابِعُ: عُقُودُ التَّبَرُّعِ وَالتَّوْثِقَةِ

وَهِيَ مَنْدُوبَاتٌ، وَيَحْرُمُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهَا.

وَفِيهِ بَابَانِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الرَّهْنُ

هُوَ جَعْلُ عَيْنِ مَالٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوفَى مِنْ ثَمَنِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ.

وَلَهُ قِسْمَانِ: رَهْنٌ مَشْرُوطٌ فِي عَقْدٍ، وَرَهْنُ تَبَرُّعٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْعَاقِدُ، وَهُوَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ، وَشَرْطُهُمَا: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ.

٢- وَالْمَرْهُونُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ عَيْنًا، يَصِحُّ بَيْعُهَا.

٣- وَالْمَرْهُونُ بِهِ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ دَيْنًا، مَعْلُومًا، ثَابِتًا، لَازِمًا وَلَوْ مَآلًا.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَشَرْطُهَا مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ.

الْبَابُ الثَّانِي: الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ

هُمَا اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ الْتِزَامُ أَدَاءِ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ، أَوْ إِحْضَارِ بَدَنِ مَنْ يُسْتَحَقُّ حُضُورُهُ.

لَكِنَّ الْغَالِبَ إِطْلَاقُ الضَّمَانِ عَلَى الْتِزَامِ الدَّيْنِ، وَإِطْلَاقُ الْكَفَالَةِ عَلَى الْتِزَامِ الْإِحْضَارِ.

وَأَرْكَانُ الضَّمَانِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الضَّامِنُ أَوِ الضَّمِينُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ.

٢- والْمَضْمُونُ لَهُ، وَهُوَ الدَّائِنُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَهُ الضَّامِنُ، لَا رِضَاهُ.

٣- والْمَضْمُونُ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَدِينُ، وَلَا تُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ وَلَا رِضَاهُ.

٤- وَالْمَضْمُونُ، وَهُوَ الدَّيْنُ، وَيُشْتَرَطُ ثُبُوتُهُ، وَالْعِلْمُ بِهِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَلُزُومُهُ وَلَوْ مَآلًا.

٥- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ الْإِيجَابُ فَقَطْ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا قَبُولٌ، وَلَا تَبْطُلُ بِرَدٍّ.

وَأَرْكَانُ الْكَفَالَةِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْكَافِلُ أَوِ الْكَفِيلُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ.

٢- والْمَكْفُولُ، وَشَرْطُهُ: أَنْ يُسْتَحَقَّ حُضُورُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ، وَأَنْ يَكُونَ مَا عَلَيْهِ حَقًّا لِآدَمِيٍّ، أَوْ حَقًّا مَالِيًّا للهِ، وَأَنْ يَرْضَا بِكَفَالَتِهِ.

٣- والْمَكْفُولُ لَهُ، وَتُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ، لَا رِضَاهُ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ الْإِيجَابُ فَقَطْ مَعَ لَفْظِ الْمَكْفُولِ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا قَبُولُ الْمَكْفُولِ لَهُ.

❖ الرُّبْعُ الثَّالِثُ: الْمُعَامَلَاتُ الْأُسْرِيَّةُ ❖

الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: النِّكَاحُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ

وَفِيهِ بَابَانِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ النِّكَاحِ

هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ نَحْوِهِ.

وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الزَّوْجُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَالتَّعْيِينُ، وَعَدَمُ إِحْرَامٍ.

٢- وَالزَّوْجَةُ، وَشَرْطُهَا: التَّعْيِينُ، وَعَدَمُ إِحْرَامٍ، وَأَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَأَلَّا تَكُونَ مُحَرَّمَةً بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ جَمْعٍ.

٣- وَالْوَلِيُّ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَعَدَمُ الْمَوَانِعِ؛ وَهِيَ: الرِّقُّ وَالصِّبَا وَالْجُنُونُ وَالْفِسْقُ وَحَجْرُ السَّفَهِ وَاخْتِلَالُ النَّظَرِ، وَاخْتِلَافُ الدِّينِ.

٤- وَالشَّاهِدَانِ، وَشَرْطُهُمَا: عَدَمُ تَعَيُّنٍ لِلْوِلَايَةِ، ومَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ.

٥- وَالصِّيغَةُ، وَشَرْطُهَا كَصِيغَةِ الْبَيْعِ، وَأَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوِ الْإِنْكَاحِ أَوْ تَرْجَمَتِهِمَا.

وَيَحْرُمُ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ: الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَالْأُخْتُ وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ الْأَخِ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ.

وَيَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ: زَوْجَةُ الِابْنِ وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَأُمُّ الزَّوْجَةِ وَبِنْتُ الزَّوْجَةِ

الْمَوْطُوءَةِ.

وَيَحْرُمُ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا.



البَابُ الثَّانِي: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى النِّكَاحِ

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الصَّدَاقُ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمُتْعَةُ

الصَّدَاقُ: مَالٌ يَجِبُ بِنِكَاحٍ أَوْ فَرْضٍ.

وَيَتَقَرَّرُ بِوَطْءِ الزَّوْجِ، وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.

وَيَسْقُطُ بِفِرَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ بِسَبَبِهَا، وَإِلَّا تَنَصَّفَ.

وَمَهْرُ الْمِثْلِ: مَالٌ يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا مِنَ النِّسَاءِ.

وَيَجِبُ فِي النِّكَاحِ فِي أَحْوَالٍ، مِنْهَا:

١-٣- إِذَا نَكَحَهَا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ أَوْ بِحَرَامٍ أَوْ مَجْهُولٍ.

٤-٥- وَإِذَا تَزَوَّجَ مُفَوِّضَةً وَوَطِئَهَا قَبْلَ الْفَرْضِ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ.

وَالْمُتْعَةُ: مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا.

وَهِيَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ فُورِقَتْ فِي الْحَيَاةِ بِسَبَبٍ مِنَ الزَّوْجِ، وَلَمْ يَجِبْ لَهَا نِصْفُ مَهْرٍ فَقَطْ.



الْفَصْلُ الثَّانِي: الوَلِيمَةُ

وَهِيَ سُنَّةٌ، وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالْعَقْدِ، وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا عَنِ الدُّخُولِ، وَلَا آخِرَ لِوَقْتِهَا.

وَالْإِجَابَةُ لِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ فَرْضُ عَيْنٍ، وَلِغَيْرِهِ سُنَّةٌ، بِشُرُوطٍ مِنْهَا :

١-أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الدَّاعِي وَالْمَدْعُوِّ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا مُعَيَّنًا.

٢-وَأَلَّا يَكُونَ الدَّاعِي مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَلَا فَاسِقًا وَلَا مُفَاخِرًا.

٣-وَأَلَّا يَكُونَ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ.

٤-وَأَلَّا يَخُصَّ بِدَعْوَتِهِ الْأَغْنِيَاءَ لِجَاهِهِمْ.

٥-وَأَلَّا يَدْعُوَ الشَّخْصَ لِخَوْفٍ مِنْهُ أَوْ رَجَاءٍ.

٦-وَأَلَّا يَدْعُوَ امْرَأَةً إِلَّا بِإِذْنِ حَلِيلِهَا مَعَ أَمْنِ الْخَلْوَةِ وَالْفِتْنَةِ.

٧-وَأَلَّا يَكُونَ فِي الْمَكَانِ مُنْكَرٌ لَا تَسْهُلُ إِزَالَتُهُ، كَلَهْوٍ وَصُوَرِ حَيَوَانٍ وَخَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ.

٨-وَأَن تَكُونَ الدَّعْوَةُ لِلْعُرْسِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَتُسَنُّ فِي الثَّانِي، ثُمَّ تُكْرَهُ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: النَّفَقَةُ

تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ بِالتَّمْكِينِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ، وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ[1].

وَهِيَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

الْأَوَّلُ: الطَّعَامُ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ؛ فَعَلَى الْمُعْسِرِ كُلَّ يَوْمٍ مُدُّ طَعَامٍ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ، وَعَلَى الْغَنِيِّ مُدَّانِ، مِنْ غَالِبِ قُوتِ مَحَلِّ الزَّوْجَةِ، مَعَ طَحْنِهِ وَخَبْزِهِ أَوْ طَبْخِهِ، وَمَعَ إِدَامٍ وَلَحْمٍ وَآلَةِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ عَلَى الْعَادَةِ.

وَالثَّانِي: الْكِسْوَةُ، وَهِيَ مَا تَلْبَسُهُ فِي جَسَدِهَا، وَمَا تَنْتَعِلُهُ، وَمَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ، وَمَا تَنَامُ عَلَيْهِ، وَمَا تَتَغَطَّى بِهِ، مَعَ خِيَاطَةِ ذَلِكَ وَتَهْيِئَتِهِ، وَتَجْدِيدِهِ عَلَى الْعَادَةِ.

وَالثَّالِثُ: آلَةُ التَّنَظُّفِ، كَمُشْطٍ وَدُهْنٍ وَصَابُونٍ وَمَاءِ غُسْلٍ حَصَلَ بِسَبَبِهِ، وَعِطْرٍ تَعَيَّنَ لِصُنَانٍ، وَيُجَدِّدُهَا عَلَى الْعَادَةِ.

وَالرَّابِعُ: الْمَسْكَنُ، وَأَقَلُّهُ حُجْرَةٌ مُفْرَدَةُ الْمَرَافِقِ كَالْمَطْبَخِ وَالْمِرْحَاضِ، إِنْ لَاقَتْ بِحَالِهَا عَادَةً.

---

(١) النشوز: الامتناع من حقٍّ للزوج، كرفض الاستمتاع المباح وإن قلَّ، والخروج من البيت بلا إذن.

وَالْخَامِسُ: إِخْدَامُ الْحُرَّةِ، إِنْ كَانَتْ تُخْدَمُ عَادَةً فِي بَيْتِ أَبِيهَا، أَوِ احْتَاجَتْ لِخِدْمَةٍ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ هَرَمٍ.



الكِتَابُ الثَّانِي: الطَّلَاقُ وَمَا يُشْبِهُهُ

وَفِيهِ بَابَانِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الطَّلَاقُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الطَّلَاقُ

هُوَ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ. وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ:

١-الْمُطَلِّقُ، وَشُرِطَ فِيهِ: التَّكْلِيفُ، وَالِاخْتِيَارُ.

٢-وَالْمَحَلُّ، وَشُرِطَ كَوْنُهُ زَوْجَةً أَوْ رَجْعِيَّةً.

٣-وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى فِرَاقٍ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً.

وَصَرِيحُهُ: مُشْتَقُّ طَلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسَرَاحٍ وَتَرْجَمَتُهُ، وَالْكِنَايَةُ كَثِيرَةٌ.

وَلِحُرٍّ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ، وَلِغَيْرِهِ ثِنْتَانِ. وَالْخُلْعُ: طَلَاقٌ بِعِوَضٍ.



الْفَصْلُ الثَّانِي: الرَّجْعَةُ

هِيَ رَدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ.

وَأَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ:

١-الْمُرْتَجِعُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا.

٢-وَالْمَحَلُّ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ زَوْجَةً مَوْطُوءَةً مُطَلَّقَةً مَجَّانًا لَمْ يُسْتَوْفَ عَدَدُ طَلَاقِهَا.

٣-وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ، صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ.



الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْعِدَّةُ

هِيَ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِلتَّفَجُّعِ عَلَى الزَّوْجِ.

وَتَجِبُ بِفُرْقَةِ زَوْجٍ حَيٍّ وَطِئَ، وَبِمَوْتِهِ، وَبِوَطْءِ شُبْهَةٍ.

فَعِدَّةُ الْفُرْقَةِ وَالشُّبْهَةِ: لِلْحَامِلِ وَضْعُ كُلِّ الْحَمْلِ، وَلِمَنْ تَحِيضُ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ، وَلِمَن لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ: لِلْحَامِلِ وَضْعُ كُلِّ الْحَمْلِ، وَلِغَيْرِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا.

الْبَابُ الثَّانِي: مَا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الْإِيلَاءُ

هُوَ حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

وَهُوَ حَرَامٌ، وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

١- الزَّوْجَانِ، وَشُرِطَ فِيهِمَا: تَصَوُّرُ وَطْءٍ، وَصِحَّةُ طَلَاقٍ.

٢- وَالْمَحْلُوفُ بِهِ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ اسْمًا أَوْ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى، أَوِ الْتِزَامَ نَذْرٍ، أَوْ تَعْلِيقَ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.

٣- وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، وَشَرْطُهُ كَوْنُهُ تَرْكَ وَطْءٍ شَرْعِيٍّ.

٤- وَالْمُدَّةُ، وَشَرْطُهَا: الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَوِ احْتِمَالًا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ.

٥- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ، صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ.

وَيُمْهَلُ مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ طَالَبَتْهُ بِفَيْئَةٍ أَوْ طَلَاقٍ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: الظِّهَارُ

هُوَ تَشْبِيهُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي الْحُرْمَةِ بِمَحْرَمِهِ.

وَهُوَ حَرَامٌ، وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١- الْمُظَاهِرُ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ زَوْجًا يَصِحُّ طَلَاقُهُ.

٢- وَالْمُظَاهَرُ مِنْهَا، وَشَرْطُهَا: كَوْنُهَا زَوْجَةً.

٣- وَالْمُشَبَّهِ بِهِ، وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ أُنْثَى مَحْرَمًا لَمْ تَكُنْ حِلًّا قَطُّ.

٤- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ، صَرِيحٌ كَـ«أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي»، أَوْ كِنَايَةٌ كَـ«أَنْتِ كَأُمِّي».

وَيَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ إِنْ لَمْ يُطَلِّقْ فِي الْحَالِ كَفَّارَةٌ مُغَلَّظَةٌ، وَهِيَ: إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُدًّا مُدًّا.



الْفَصْلُ الثَّالِثُ: اللِّعَانُ

هُوَ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ هَذِهِ مِنَ الزِّنَى. وَيَقُولَ فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيَّ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيهِ.

ثُمَّ تَقُولَ الزَّوْجَةُ بَعْدَهُ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الْخَامِسَةِ: إِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيهِ.

وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ: انْفِسَاخُ النِّكَاحِ، وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ، وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ، وَسُقُوطُ عُقُوبَةِ الْقَذْفِ عَنْهُ، وَوُجُوبُ حَدِّ الزِّنَى عَلَيْهَا، وَيَنْدَفِعُ عَنْهَا بِاللِّعَانِ.

وَيُشْتَرَطُ: وِلَاءُ الْكَلِمَاتِ، وَتَلْقِينُ قَاضٍ لَهُ.



❖ الرُّبْعُ الرَّابِعُ: الْجِنَايَاتُ وَالْقَضَاءُ ❖

الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: الْجِنَايَاتُ عَلَى النَّفْسِ

وَفِيهِ بَابَانِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ

هِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:

١- قَتْلُ النَّفْسِ.

٢- وَقَطْعُ الطَّرَفِ.

٣- وَجَرْحُ الْبَدَنِ.

٤- وَإِزَالَةُ الْمَنْفَعَةِ.

وَكُلٌّ مِنْهَا يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام، وَهِيَ:

١- الْعَمْدُ، وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِآلَةٍ تُحَصِّل الْجِنَايَةَ غَالِبًا.

٢- وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِآلَةٍ لَا تُحَصِّلُ الْجِنَايَةَ غَالِبًا.

٣- وَالْخَطَأُ، وَهُوَ عَدَمُ قَصْدِ الشَّخْصِ مَعَ قَصْدِ الْفِعْلِ أَوْ عَدَمِ قَصْدِهِ أَيْضًا.



الْبَابُ الثَّانِي: مُوجَبُ الْجِنَايَةِ

وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: مُوجَبُ الْقَتْلِ

الْقَتْلُ الْعَمْدُ يُوجِبُ الْقَوَدَ، وَهُوَ الْقِصَاصُ، وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْهُ.

وَأَرْكَانُ الْقَوَدِ ثَلَاثَةٌ:

١-الْجَانِي، وَشَرْطُهُ: الِالْتِزَامُ، وَالْمُكَافَأَةُ حَالَ الْجِنَايَةِ.

٢-وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، وَشَرْطُهُ: الْعِصْمَةُ، وَالْمُكَافَأَةُ عَلَى الدَّوَامِ.

٣-وَالْجِنَايَةُ، وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ عَمْدًا، وَظُلْمًا.

وَالْقَتْلُ الْخَطَأُ أَوِ شِبْهُ الْعَمْدِ يُوجِبُ الدِّيَةَ.

وَالنَّاسُ فِي الدِّيَةِ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ إِمَّا مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٌّ أَوْ وَثَنِيٌّ، وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إِمَّا ذَكَرٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَهَذِهِ سِتَّةٌ، وَالسَّابِعُ الرَّقِيقُ، وَالثَّامِنُ الْجَنِينُ.

فَدِيَةُ الْمُسْلِمِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَدِيَةُ الْكِتَابِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

وَدِيَةُ الْوَثَنِيِّ[1]: ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

وَدِيَةُ الْأُنْثَى مِنْ كُلِّ صِنْفٍ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِنْهُ، وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى.

وَدِيَةُ الرَّقِيقِ[2] قِيمَتُهُ فِي السُّوقِ.

وَدِيَةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ: غُرَّةٌ، وَهِيَ رَقِيقٌ مُمَيِّزٌ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَعُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، وَفِي الْجَنِينِ الرَّقِيقِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ.

ودِيَةُ الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ مُثَلَّثَةٌ، فَتُقْسَمُ الْمِئَةُ إِلَى ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً،

---

(١) وهو كل كافر غير كتابي كالمجوسي والملحد والزنديق.

(٢) لفظ الرقيق يشمل العبد والأمة.

وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً.

وَدِيَةُ الْخَطَإِ مُخَمَّسَةٌ، فَتُقْسَمُ الْمِئَةُ إِلَى عِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ.



الْفَصْلُ الثَّانِي: مُوجَبُ الْقَطْعِ

قَطْعُ الطَّرَفِ كَقَتْلِ النَّفْسِ فِي الْأَحْكَامِ.

لَكِنَّ الْقَوَدَ فِي قَطْعِ الطَّرَفِ يُزَادُ فِيهِ شَرْطَانِ، وَهُمَا:

١- الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، فَلَا تُؤْخَذُ يَسَارٌ بِيَمِينٍ.

٢- وَأَلَّا يَكُونَ فِيهِ كَسْرُ عَظْمٍ، فَيَجِبُ فِي الْمَفَاصِلِ.

وَدِيَةُ الْأَطْرَافِ كَدِيَةِ الْقَتْلِ فِي الْأَحْكَامِ، وَهِيَ سِتَّةُ أَقْسَامٍ:

١- دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَتَجِبُ فِي قَطْعِ الْعُضْوِ الْوَحِيدِ فِي الْبَدَنِ، كَاللِّسَانِ وَالذَّكَرِ.

٢- وَنِصْفُ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ فِي الْعُضْوِ الْمَوْجُودِ مِنْهُ اثْنَانِ، كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالْعَيْنِ وَالْأُذُنِ وَالشَّفَةِ وَالْأَلْيَةِ وَحَلَمَةِ الْمَرْأَةِ وَشُفْرِهَا.

٣- وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ، كَأَحَدِ طَرَفَيِ الْأَنْفِ أَوِ الْحَاجِزِ.

٤- وَرُبْعُ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْهُ أَرْبَعَةٌ، كَجَفْنِ الْعَيْنِ.

٥- وَعُشْرُ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ فِي الْأَصْبُعِ الْوَاحِدِ مِنَ الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ.

٦- وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَيَجِبُ فِي السِّنِّ الْوَاحِدَةِ.



الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مُوجَبُ الْجَرْحِ

الْجُرُوحُ أَحَدَ عَشَرَ، وَهِيَ:

١- الْحَارِصَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ قَلِيلًا.

٢- وَالدَّامِيَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُدْمِي مَعَ شَقِّ الْجِلْدِ.

٣- وَالْبَاضِعَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَقْطَعُ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ.

٤- وَالْمُتَلَاحِمَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَغُوصُ فِي اللَّحْمِ.

٥- وَالسِّمْحَاقُ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ جِلْدَةَ الْعَظْمِ.

٦- وَالْمُوضِحَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ الْعَظْمَ.

٧- وَالْهَاشِمَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ.

٨- وَالْمُنَقِّلَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُنَقِّلُ الْعَظْمَ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ.

٩- وَالْمَأْمُومَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ.

١٠- وَالدَّامِغَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ الدِّمَاغَ.

١١- وَالْجَائِفَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَنْفُذُ لِجَوْفِ الْبَطْنِ أَوِ الصَّدْرِ أَوِ النَّحْرِ(١).

وَلَا قَوَدَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجُرُوحِ إِلَّا الْمُوضِحَةَ.

وَلَا دِيَةَ فِي الْجُرُوحِ إِلَّا سِتًّا، وَهِيَ:

١-الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ أَوِ الْوَجْهِ، وَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.

٢-وَالْهَاشِمَةُ فِيهِمَا، وَفِيهَا عُشْرُ الدِّيَةِ.

٣-وَالْمُنَقِّلَةُ فِيهِمَا، وَفِيهَا عُشْرٌ وَنِصْفٌ.

٤-وَالْمَأْمُومَةُ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

٥-وَالدَّامِغَةُ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

٦-وَالْجَائِفَةُ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَفِي بَقِيَّةِ الْجُرُوحِ وَالْكُسُورِ الْحُكُومَةُ، وَمَعْنَاهَا: تَقْدِيرُ الشِّجَاجِ بِالْمُوضِحَةِ، وَتَقْدِيرُ جِرَاحَاتِ الْبَدَنِ بِالْجَائِفَةِ.



(١) الجائفة لا تكون في الرأس، والمأمومة والدامغة لا تكونان إلا فيه، والبقية تكون في الرأس وفي غيره، والجروح في الرأس تسمى الشِّجَاج.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مُوجَبُ إِزَالَةِ الْمَنْفَعَةِ

دِيَةُ الْمَنَافِعِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إِذَا ذَهَبَتِ الْمَنْفَعَةُ كُلُّهَا، وَكَانَتْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَسَدِ، كَإِذْهَابِ الْعَقْلِ أَوِ النُّطْقِ.

فَإِنْ كَانَتْ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ قُسِمَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ مَوَاضِعِهَا، فَفِي سَمْعِ الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَكَذَا بَصَرُ الْعَيْنِ وَشَمُّ الْمِنْخَرِ.

وَالْمَنَافِعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَهِيَ: الْعَقْلُ، وَالسَّمْعُ، وَالْبَصَرُ، وَالشَّمُّ، وَالْكَلَامُ، وَالصَّوْتُ، وَالذَّوْقُ، وَالْمُضْغُ، وَالْإِمْنَاءُ، وَالْإِحْبَالُ، وَالْجِمَاعُ، وَالْبَطْشُ، وَالْمَشْيُ.

الْكِتَابُ الثَّانِي: الْجِنَايَاتُ الْمُوجِبَةُ لِلْحُدُودِ

وَهِيَ سَبْعَةُ أُمُورٍ:

الأَوَّلُ: شُرْبُ الْخَمْرِ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَلَوْ لِتَدَاوٍ أَوْ عَطَشٍ.

فَإِنْ شَرِبَهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بِهِ وَبِتَحْرِيمِهِ، وَجَبَ حَدُّهُ.

وَحَدُّ الْحُرِّ أَرْبَعُونَ، وَحَدُّ غَيْرِهِ عِشْرُونَ.



الثَّانِي: الْقَذْفُ

هُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَى فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ، وَلَهُ صَرِيحٌ، وَكِنَايَةٌ.

وَحَدُّ الْقَذْفِ لِلْحُرِّ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، وَلِغَيْرِهِ أَرْبَعُونَ.

وَشَرْطُهُ فِي الْقَاذِفِ: التَّكْلِيفُ، وَالِاخْتِيَارُ، وَعَدَمُ إِذْنٍ، وَعَدَمُ أَصَالَةٍ. وَفِي الْمَقْذُوفِ: الْإِحْصَانُ، وَالْمُحْصَنُ: مُكَلَّفٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ زِنًى وَوَطْءِ حَلِيلَةٍ فِي دُبُرٍ.



الثَّالِثُ: الزِّنَى

هُوَ إِيلَاجُ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا بِلَا شُبْهَةٍ.

وَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى مُلْتَزِمٍ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهِ.

وَحَدُّ الْبِكْرِ الْحُرِّ مِئَةُ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ، وَحَدُّ الْمُحْصَنِ رَجْمٌ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ حَتَّى الْمَوْتِ.

وَالْمُحْصَنُ: مُكَلَّفٌ حُرٌّ وَطِئَ أَوْ وُطِئَتْ فِي قُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ.



الرَّابِعُ: السَّرِقَةُ

هِيَ أَخْذُ مَالٍ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ.

وَشَرْطُ الْحَدِّ فِي السَّارِقِ: كَوْنُهُ مُلْتَزِمًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ.

وَفِي الْمَسْرُوقِ: كَوْنُهُ رُبْعَ دِينَارٍ خَالِصًا أَوْ قِيمَتَهُ، لَيْسَ فِيهِ لِلسَّارِقِ مِلْكٌ وَلَا شُبْهَةُ مِلْكٍ وَلَا إِذْنٌ، مُحْرَزًا عَلَى الْعُرْفِ.

وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ، وَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنَ الْكُوعِ، فَإِنْ عَادَ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنَ الْكَعْبِ، ثُمَّ يَدُهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُعَزَّرُ.

الخَامِسُ: الْحِرَابَةُ

هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ إِرْعَابٍ، مُجَاهَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ.

وَلِحَدِّهَا أَرْبَعُ مَرَاتِبَ:

١-التَّعْزِيرُ بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ، إذا أَخَافَ الطَّرِيقَ.

٢-وَقَطْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى وَالرِّجْلِ الْيُسْرَى إِذَا أَخَافَ وَأَخَذَ مَالًا بِقَدْرِ نِصَابِ السَّرِقَةِ.

٣-وَالْقَتْلُ إِذَا أَخَافَ وَقَتَلَ عَمْدًا مَعْصُومًا يُكَافِئُهُ.

٤-وَالْقَتْلُ ثُمَّ صَلْبُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا أَخَافَ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ.

وَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مُلْتَزِمٍ مُخْتَارٍ، فَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ.

السَّادِسُ: الرِّدَّةُ

هِيَ قَطْعُ الْمُكَلَّفِ الْإِسْلَامَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا، بِاعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، سَوَاءٌ أَفَعَلَ ذَلِكَ رِضًا بِهِ أَمِ اسْتِهْزَاءً أَمْ عِنَادًا.

وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَتِيبَ الْمُرْتَدَّ، وَأَنْ يَقْتُلَهُ إِذَا أَبَى، ثُمَّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرِثَهُ مُسْلِمٌ.

السَّابِعُ: حِرَابَةُ الْكُفَّارِ

فَيَجِبُ جِهَادُهُمْ، وَهُوَ قِسْمَانِ:

الْأَوَّلُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْكُفَّارُ بِبِلَادِهِمْ.

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ حُرٍّ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُسْتَطِيعٍ، وَيُكْرَهُ بِلَا إِذْنِ إِمَامٍ.

وَالثَّانِي: فَرْضُ عَيْنٍ، إِذَا دَخَلُوا أَرْضًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِهَا وَمَنْ قَرُبَ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ أَسَرُوا مُسْلِمًا وَأَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ.

وَالْغَنِيمَةُ: مَا أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ بِإِيجَافٍ.

وَالْفَيْءُ: مَا حَصَلَ مِنَ الْكُفَّارِ بِلَا إِيجَافٍ، كَجِزْيَةٍ، وَمَا جَلَوْا عَنْهُ، وَتَرِكَةِ مُرْتَدٍّ.

وَيُخَمَّسَانِ، وَخُمُسُهُمَا يُصْرَفُ فِي خَمْسَةٍ:

١- الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ كَالثُّغُورِ وَالطُّرُقِ وَالْقُضَاةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ.

٢- وَبَنُو هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ.

٣- وَالْيَتَامَى الْفُقَرَاءُ.

٤- وَالْمَسَاكِينُ وَالْفُقَرَاءُ.

٥- وَابْنُ السَّبِيلِ الْفَقِيرُ.

وَالْبَاقِي مِنَ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ، لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ.

وَالْبَاقِي مِنَ الْفَيْءِ لِلْجُنُودِ الْمُرْصَدِينَ لِلْجِهَادِ بِقَدْرِ حَاجَاتِهِمْ.

وَالْجِزْيَةُ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوِ الْمَجُوسِ مُقَابِلَ إِقْرَارِهِمْ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَالدُّخُولِ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَهِيَ دِينَارٌ فَأَكْثَرُ فِي السَّنَةِ، وَتُؤْخَذُ بِرِفْقٍ مِنْ ذَكَرٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ.

وَالْهُدْنَةُ: مُصَالَحَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَتُسَمَّى الْمُعَاهَدَةَ.

وَيَصِحُّ عَقْدُهُمَا مِنْ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْتَقِضَانِ بِقِتَالِهِمْ إِيَّانَا.

وَالْأَمَانُ: تَأْمِينُ حَرْبِيٍّ مَحْصُورٍ غَيْرِ جَاسُوسٍ وَنَحْوِهِ، لِمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ.

وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ.

الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الْإِمَامَةُ وَالْقَضَاءُ

وَفِيهِ بَابَانِ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى

هِيَ خِلَافَةُ الرَّسُولِ ﷺ فِي إِقَامَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا.

وَالْقِيَامُ بِهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ.

وَشَرْطُ الْإِمَامِ: الْإِسْلَامُ ثُمَّ الْكِفَايَةُ ثُمَّ الْعَدَالَةُ ثُمَّ الِاجْتِهَادُ ثُمَّ الْقُرَشِيَّةُ، وَالْكِفَايَةُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا ذَكَرًا شُجَاعًا ذَا رَأْيٍ سَمِيعًا بَصِيرًا نَاطِقًا سَلِيمَ الْأَعْضَاءِ وَالْحَرَكَةِ.

وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ:

١-بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَهُمُ الْعُلَمَاءُ وَوُجُوهُ النَّاسِ الْمُتَيَسِّرُ اجْتِمَاعُهُمْ.

٢-وَاسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ الْأَهْلِ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ.

٣-وَاسْتِيلَاءُ مُتَغَلِّبٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلٍ كَفَاسِقٍ وَجَاهِلٍ.

ثُمَّ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ مَعْصِيَةً.

الْبَابُ الثَّانِي: الْقَضَاءُ

وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ الْقَضَاءِ

نَصْبُ الْقَاضِي فَرْضٌ عَلَى الْإِمَامِ، وَتَوَلِّيهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

وَشَرْطُ الْقَاضِي: كَوْنُهُ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ، كَافِيًا، مُجْتَهِدًا.

وَيَنْعَزِلُ بِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَزْلِ نَفْسِهِ، وَعَزْلِ الْإِمَامِ.

وَلَوْ وَلَّى ذُو شَوْكَةٍ مُسْلِمًا غَيْرَ أَهْلٍ، نَفَذَ قَضَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ.

وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ أَوْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ شَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ، وَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ.

وَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، أَوْ بِخِلَافِ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ، لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ وَوَجَبَ نَقْضُهُ.



الْفَصْلُ الثَّانِي: كَيْفِيَّةُ الدَّعْوَى

الدَّعْوَى: إِخْبَارٌ عِنْدَ حَاكِمٍ وَنَحْوِهِ عَنْ وُجُوبِ حَقٍّ لِلْمُخْبِرِ وَنَحْوِهِ عَلَى غَيْرِهِ.

وَيُشْتَرَطُ فِي الدَّعْوَى: أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً، وَمُلْزِمَةً، وَأَنْ يُعَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ مُكَلَّفًا، وَأَلَّا تُنَاقِضَهَا أُخْرَى.

وَالْمُدَّعِي: مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَنْ وَافَقَهُ.

فَإِذَا حَضَرَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ سَكَتَ الْقَاضِي أَوْ قَالَ: لِيَتَكَلَّمِ الْمُدَّعِي، فَإِذَا ادَّعَى طَالَبَ خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ: فَإِنْ أَقَرَّ فَذَاكَ، وَإِنْ أَنْكَرَ سَكَتَ الْقَاضِي أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنْ أَتَى بِهَا حَكَمَ بِهَا، وَإِلَّا فَإِنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَ لَهُ الْقَاضِي: احْلِفْ، فَإِنْ أَبَى أَوْ سَكَتَ حَكَمَ بِنُكُولِهِ وَقَالَ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ، فَإِنْ

حَلَفَ قَضَى لَهُ، وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ.



الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَا يُحْكَمُ بِهِ مِنَ الْحُجَجِ

وَهِيَ خَمْسَةُ أُمُورٍ:

الأَوَّلُ: عِلْمُ الْقَاضِي

وَهُوَ ظَنُّهُ الْمُؤَكَّدُ، وَيَقْضِي بِهِ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ، وَهِيَ:

١-أَلَّا يَكُونَ فِي عُقُوبَةٍ للهِ.

٢-وَأَلَّا تَقُومَ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِ عِلْمِهِ.

٣-وَأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا عَدْلًا، فَيَمْتَنِعُ حُكْمُ قَاضِي الضَّرُورَةِ بِعِلْمِهِ.

٤-وَأَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّ مُسْتَنَدَ حُكْمِهِ عِلْمُهُ.



الثَّانِي: الْإِقْرَارُ

وَهُوَ إِخْبَارُ الشَّخْصِ بِحَقٍّ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ، وَيُسَمَّى اعْتِرَافًا.

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:

١-الْمُقِرُّ، وَشَرْطُهُ: إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ، وَالِاخْتِيَارُ.

٢-والْمُقَرُّ لَهُ، وَشَرْطُهُ: أَهْلِيَّةُ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْمُقَرِّ بِهِ، وَعَدَمُ تَكْذِيبِهِ لِلْمُقِرِّ.

٣-وَالْمُقَرُّ بِهِ، وَشَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ بِيَدِ الْمُقِرِّ وَلَوْ مَآلًا.

٤-وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ.



الثَّالِثُ: الْيَمِينُ

وَهِيَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَ، وَتَكُونُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي فِي مَوَاضِعَ، مِنْهَا يَمِينُ الرَّدِّ، وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ.

وَالْيَمِينُ تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ حَالًا، فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا.

وَيُسَنُّ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ فِي غَيْرِ نَجِسٍ وَمَالٍ قَلِيلٍ، بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَبِزِيَادَةِ أَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ، فَيَقُولُ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْعَلَانِيَةَ.



الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ

وَهِيَ إِخْبَارُ الشَّخْصِ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ بِلَفْظٍ خَاصٍّ عِنْدَ حَاكِمٍ وَنَحْوِهِ.

وَشَرْطُ الشَّاهِدِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا، مُكَلَّفًا، عَدْلًا، ذَا مُرُوءَةٍ، يَقِظًا، نَاطِقًا، غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، وَغَيْرَ مُتَّهَمٍ، وَأَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ بِفِعْلٍ بَصِيرًا، وَالشَّاهِدُ بِقَوْلٍ بَصِيرًا سَمِيعًا.

وَالْعَدْلُ: مَنْ لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ أَوْ أَصَرَّ وَغَلَبَتْ طَاعَتُهُ.

وَالْمُرُوءَةُ: أَنْ يَتَخَلَّقَ الْإِنْسَانُ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ.

وَالتُّهْمَةُ: جَرُّ نَفْعٍ أَوْ دَفْعُ ضُرٍّ، كَشَهَادَتِهِ لِأَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ عَلَى عَدُوِّهِ.

وَنِصَابُ الشَّهَادَةِ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ:

١- رَجُلٌ وَاحِدٌ لِهِلَالِ رَمَضَانَ.

٢- وَأَرْبَعَةُ رِجَالٍ لِلزِّنَى.

٣- وَرَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ لِمَالٍ وَمَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ.

٤- وَرَجُلَانِ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُقُوبَةٍ وَمَا يَظْهَرُ لِرِجَالٍ غَالِبًا.

٥- وَرَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لِمَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ غَالِبًا.

وَتَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَكَذَا أَدَاؤُهَا إِنْ كَانُوا جَمْعًا.



الْخَامِسُ: الْقِيَافَةُ

هِيَ إِلْحَاقُ النَّسَبِ بِشَخْصٍ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ بِعِلْمٍ يَفْتَحُ اللهُ بِهِ عَلَى الْقَائِفِ.

وَشَرْطُ الْقَائِفِ: أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ، وَتَجْرِبَةٌ فِي مَعْرِفَةِ النَّسَبِ.

فَإِذَا تَدَاعَى رَجُلَانِ آدَمِيًّا مَجْهُولَ النَّسَبِ، أَوْ وَلَدَ مَوْطُوءَتِهِمَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ، كَأَنْ وَطِئَا امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، أَوْ وَطِئَ أَحَدُهُمَا زَوْجَةَ الْآخَرِ بِشُبْهَةٍ، وَوَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِمَا؛ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ وَعُمِلَ بِإِلْحَاقِهِ.

خَاتِمَةٌ فِي الْعِتْقِ

الرِّقُّ: عَجْزٌ حُكْمِيٌّ يَقُومُ بِالْإِنْسَانِ بِسَبَبِ الْكُفْرِ بِاللهِ وَمُحَارَبَةِ دِينِهِ.

وَالْإِعْتَاقُ: إِزَالَةُ الرِّقِّ عَنِ الْآدَمِيِّ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.

وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ:

١- الْمُعْتِقُ، وَشَرْطُهُ: الِاخْتِيَارُ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ.

٢- وَالْعَتِيقُ، وَشَرْطُهُ: أَلَّا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ يَمْنَعُ بَيْعَهُ كَالرَّهْنِ.

٣- وَالصِّيغَةُ، وَهِيَ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ، صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ.

وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْإِعْتَاقِ، وَمِنْهُ التَّدْبِيرُ، كَقَوْلِ السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ: إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ.

وَأُمُّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا، وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا لَا بَيْعُهَا.

وَلَوْ مَلَكَ حُرٌّ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ فَوْرًا.

وَالْوَلَاءُ عُصُوبَةٌ كَالنَّسَبِ، وَيَثْبُتُ لِمَنْ حَصَلَ بِهِ الْعِتْقُ وَلِعَصَبَتِهِ.

اللَّهُمَّ كَمَا خَتَمْنَا بِالْعِتْقِ كِتَابَنَا، نَرْجُو أَنْ تَعْتِقَ مِنَ النَّارِ رِقَابَنَا، وَأَنْ تَجْعَلَ إِلَى الْجَنَّةِ مَآبَنَا، وَأَنْ تُسَهِّلَ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ جَوَابَنَا، وَإِلَى رِضْوَانِك إِيَابَنَا. اللَّهُمَّ بِفَضْلِك حَقِّقْ رَجَاءَنَا، وَلَا تُخَيِّبْ دُعَاءَنَا، بِرَحْمَتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ[1].

(١) تم الفراغ منه مساء الجمعة الخامسة والعشرين من رجب عام ١٤٤١، وهو اليوم الذي لم يصلِّ فيه أغلب المسلمين في الدنيا صلاة الجمعة خوفًا من وباء كرونا، حيث أُغلقت المساجد ومُنع الناس من دخولها.

جدول المحتويات

مُقَدِّمَةٌ ٣
* الرُّبْعُ الْأَوَّلُ: الْعِبَادَاتُ * ٤
الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: الصَّلَاةُ ٥
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الطَّهَارَةُ ٥
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: مُقَدِّمَاتُ الطَّهَارَةِ ٥
الْفَصْلُ الثَّانِي: الْوُضُوءُ ٦
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْغُسْلُ ٨
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: التَّيَمُّمُ ١٠
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ ١١
فَرْعٌ: فِي الِاسْتِنْجَاءِ ١٢
الْبَابُ الثَّانِي: أَحْكَامُ الصَّلَاةِ ١٤
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ ١٤
الْفَصْلُ الثَّانِي: أَرْكَانُ الصَّلَاةِ وَأَبْعَاضُهَا وَهَيْئَاتُهَا ١٤
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الصَّلَاةِ ١٨
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ وَمَكْرُوهَاتُهَا ١٨
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: الْجَمَاعَةُ ٢٠
الْفَصْلُ السَّادِسُ: صَلَاةُ السَّفَرِ ٢١
الْفَصْلُ السَّابِعُ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ ٢٢
الْفَصْلُ الثَّامِنُ: أَحْكَامُ الْجَنَازَةِ ٢٢
الْكِتَابُ الثَّانِي: الزَّكَاةُ ٢٥
الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الصَّوْمُ ٢٧
الْكِتَابُ الرَّابِعُ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ٢٩
* الرُّبْعُ الثَّانِي: الْمُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ * ٣١
الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: مُعَاوَضَاتُ الْأَعْيَانِ ٣٢
الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ الْبَيْعِ ٣٢

الْبَابُ الثَّانِي: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَيْعِ ٣٤
الْبَابُ الثَّالِثُ: السَّلَمُ ٣٥
الْبَابُ الرَّابِعُ: الْحَوَالَةُ ٣٦
الْبَابُ الْخَامِسُ: الشُّفْعَةُ ٣٧
الْكِتَابُ الثَّانِي: مُعَاوَضَاتُ الْمَنَافِعِ ٣٨
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْإِجَارَةُ ٣٨
الْبَابُ الثَّانِي: الْجِعَالَةُ ٣٩
الْبَابُ الثَّالِثُ: الْقِرَاضُ ٤٠
الْبَابُ الرَّابِعُ: الْمُسَاقَاةُ ٤١
الْكِتَابُ الثَّالِثُ: عُقُودُ التَّبَرُّعِ الْمَحْضِ ٤٢
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْهِبَةُ ٤٢
الْبَابُ الثَّانِي: الْوَصِيَّةُ ٤٣
الْبَابُ الثَّالِثُ: الْعَارِيَةُ ٤٤
الْبَابُ الرَّابِعُ: الْوَقْفُ ٤٥
الْبَابُ الْخَامِسُ: الْقَرْضُ ٤٦
الْبَابُ السَّادِسُ: اللُّقَطَةُ ٤٧
الْبَابُ السَّابِعُ: الْوَكَالَةُ ٤٨
الْكِتَابُ الرَّابِعُ: عُقُودُ التَّبَرُّعِ وَالتَّوْثِقَةِ ٥٠
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الرَّهْنُ ٥٠
الْبَابُ الثَّانِي: الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ ٥١
* الرُّبْعُ الثَّالِثُ: الْمُعَامَلَاتُ الْأُسْرِيَّةُ * ٥٢
الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: النِّكَاحُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ٥٢
الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ النِّكَاحِ ٥٢
الْبَابُ الثَّانِي: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى النِّكَاحِ ٥٤
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الصَّدَاقُ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمُتْعَةُ ٥٤
الْفَصْلُ الثَّانِي: الْوَلِيمَةُ ٥٤
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: النَّفَقَةُ ٥٥

الكِتَابُ الثَّانِي: الطَّلَاقُ وَمَا يُشْبِهُهُ ٥٧
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الطَّلَاقُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ٥٧
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الطَّلَاقُ ٥٧
الْفَصْلُ الثَّانِي: الرَّجْعَةُ ٥٧
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: الْعِدَّةُ ٥٨
الْبَابُ الثَّانِي: مَا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ ٥٩
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: الْإِيلَاءُ ٥٩
الْفَصْلُ الثَّانِي: الظِّهَارُ ٥٩
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: اللِّعَانُ ٦٠
* الرُّبْعُ الرَّابِعُ: الْجِنَايَاتُ وَالْقَضَاءُ * ٦١
الْكِتَابُ الْأَوَّلُ: الْجِنَايَاتُ عَلَى النَّفْسِ ٦١
الْبَابُ الْأَوَّلُ: أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ ٦١
الْبَابُ الثَّانِي: مُوجَبُ الْجِنَايَةِ ٦٢
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: مُوجَبُ الْقَتْلِ ٦٢
الْفَصْلُ الثَّانِي: مُوجَبُ الْقَطْعِ ٦٣
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مُوجَبُ الْجَرْحِ ٦٣
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: مُوجَبُ إِزَالَةِ الْمَنْفَعَةِ ٦٥
الْكِتَابُ الثَّانِي: الْجِنَايَاتُ الْمُوجِبَةُ لِلْحُدُودِ ٦٦
الأَوَّلُ: شُرْبُ الْخَمْرِ ٦٦
الثَّانِي: الْقَذْفُ ٦٦
الثَّالِثُ: الزِّنَى ٦٦
الرَّابِعُ: السَّرِقَةُ ٦٧
الخَامِسُ: الْحِرَابَةُ ٦٧
السَّادِسُ: الرِّدَّةُ ٦٧
السَّابِعُ: حِرَابَةُ الْكُفَّارِ ٦٨
الْكِتَابُ الثَّالِثُ: الْإِمَامَةُ وَالْقَضَاءُ ٧٠
الْبَابُ الْأَوَّلُ: الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى ٧٠

الْبَابُ الثَّانِي: الْقَضَاءُ ٧١
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَحْكَامُ الْقَضَاءِ ٧١
الْفَصْلُ الثَّانِي: كَيْفِيَّةُ الدَّعْوَى ٧١
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَا يُحْكَمُ بِهِ مِنَ الْحُجَجِ ٧٢
الأَوَّلُ: عِلْمُ الْقَاضِي ٧٢
الثَّانِي: الْإِقْرَارُ ٧٢
الثَّالِثُ: الْيَمِينُ ٧٢
الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ ٧٣
الْخَامِسُ: الْقِيَافَةُ ٧٤
خَاتِمَةٌ فِي الْعِتْقِ ٧٥
جدول المحتويات ٧٦

